

Болтуев С.Ш.

ХУҚУҚИ
МУНИТСИПАЛҲИ



МАРКАЗИ ТАЙЁРКУНИИ КОРКУНОНИ МУНИТСИПАЛӢ

Болтуев С.Ш.

ҲУҚУҚИ МУНИТСИПАЛӢ

Дастури таълими

Зери таҳрири Арбоби шоистаи илм,
д.и.и., профессор А.А.Назаров

Маркази тайёркунии коркунони мунитсипалӣ
ва муаллиф ба Институти «Ҷомеаи Кушод»- и
Фонди Сорос, ки таълиф ва чопи васоити
мазкурро дастгирӣ кард, минатдорӣ худро
баён менамоянд

Хуҷанд - 2004

Болтуев С.Ш. Ҳуқуқи мунитсипалӣ: Васоити таълимӣ. Дар зери таҳрири Арбоби шоистаи илм, доктори илмҳои иқтисод, професор Назаров А.А. Хуҷанд - Нашриёти "Сомон" 2004-79с.

Васоити таълимии мазкур ба шарҳи назария ва таърихи худидоракунии маҳаллӣ, асоснок намудани принципҳои ташкилӣ ба фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ва ҳамчунин ба масъалаҳои шаклҳои ба амалбарории худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Он ҳамчун воситаи назариявӣ - услубии ба танзимдарории фаъолияти ташкилотҳои мунитсипалӣ, барои мутахассисони фаъолияти амалӣ дар соҳаи идоракунии давлатӣ ва мунитсипалӣ (коркунони ҳукуматҳо ва ҷамоатҳо), донишҷӯён ва аспирантҳои ин соҳаро омӯзанда ва доираи васеи хонандагон пешбинӣ шудааст.

МУҚАРРИЗОН:

1. А.Е.Балобанов – номзоди илмҳои фалсафа, роҳбари илмӣ шӯъбаи «Худидоракунии маҳаллӣ» - и ҳазинаи ҷамъиятии илмӣ Маскав
2. Д.Ҳ.Ҷабборов - муовини Раиси вилояти Сутди Ҷумҳурии Тоҷикистон
3. К.Т. Мухторов – муовини декани факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Дастгирии Лоихаи мазкур аз ҷониби Пажӯҳишгоҳи «Ҷомеаи Озод»-и ҳазинаи СОРОС (Маҷористон/Будапешт) сурат гирифтааст.

Нуқтаи назари муаллиф, ки дар ҳамин китоб инъикос ёфтааст, мумкин аст бо нуқтаи назари ҳазинаи СОРОС мувофиқат накунад.

□ Болтуев С.Ш., 2004

МУНДАРИҶА

	Саҳ.
МУҚАДДИМА	4-6
Боби I. Назария ва таърихи худидоракунии маҳаллӣ.	7-33
1.1. Мафҳум ва моҳияти худидоракунии маҳаллӣ.	7-16
1.2. Нишонаҳои асосии худидоракунии маҳаллӣ.	16-22
1.3. Шарт ва шароитҳои назариявии пайдошавӣ ва инкишофи худидоракунии маҳаллӣ	22-28
1.4. Мафҳум, матлаб, услуб ва низоми ҳуқуқи мунитсипалӣ	28-33
 Боби II. Принципиҳои ташкилӣ ва фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	 34-45
2.1. Принципиҳои асосии ташаккули мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	34-37
2.2. Принципиҳои фаъолияти ҷамоатҳо аз рӯи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон	37-45
 Боби III. Шаклҳои ба амалбарории худидоракунии маҳаллӣ.	 46-58
3.1. Якҷоя истифодаи бурдани шаклҳои бевосита ва намоёндагии демократия дар татбиқи худидоракунии маҳаллӣ.	46-53
3.2. Шаклҳои дигари иштироки бевоситаи аҳоли дар худидоракунии маҳаллӣ	53-58
 ХУЛОСА	 59-60
Саволҳои санҷишӣ барои тафтиши азхудкунӣ	61-62
 ТАҒСИРА (Мазмунӣ мухтасари истилоҳоту мафҳумҳои истифодашуда).	 63-73
АДАБИЁТ ТАВСИЯШАВНДА.	74-79

МУҚАДДИМА

Васоити таълимии ба диққати хонандагон пешниҳодшаванда кӯшиши аввалини таҳқиқи масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятии дар ҷаҳонияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар Тоҷикистон пайдошаванда мебошад. Аз ҳамин сабаб муаллиф зарур мешуморад баъзе лаҳзаҳои хусусияти тадқиқот муайянкунандаро шарҳ диҳад.

Рӯзмарра ва доғи рӯз будани мавзӯи барои тадқиқот интихобшуда ва сари вақт будани навиштани васоити таълимии мазкур набояд боиси шубҳа бошад, чунки дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ, созмон додани давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ худидоракунии халқ, ба назари мо, яке аз омилҳои асосии хусусияти сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ - иқтисодӣ дошта ҳисоб меёбад. Дар Конститутсияи мустақкам шудани асосҳои ҳуқуқии ҳаётан зарур будани мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар ҳаққи шаҳрак ва деҳот, тартиби ташаккули онҳо (қ.5 м.78) ақидаро оиди яке аз асосҳои сохти конститутсионӣ будани худидоракунии маҳалли тасдиқ менамояд. Концепсияи муносири ислоҳоти ҳуқуқии баъди давраи Шӯравӣ бояд дар назар дошта бошад, ки ҳокимияти халқ ин ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ мебошад. Зияда аз он, аз рӯи таҷрибаи андӯхтаи Федератсияи Русия мустақилияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар ҳаққи ваколаташон бояд эътироф карда шавад (м.12 Конститутсияи ФР).

Қонунгузории ҷорӣ ва ба муҳокимаи мақомоти олии қонунгузорӣ - Маҷлиси Олии Тоҷикистон – лоиҳаи қонунҳои нави конститутсионӣ дар бораи ҳокимияти маҳаллӣ пешниҳодшуда худидоракунии халқро танҳо дар маҳалли шаҳраку деҳот ба шакли ҷамоат пешбинӣ мекунад. Бо ибораи дигар, тамоилоту дурнамои инкишофи чунин шакли муҳими ҳокимияти халқӣ ба ин

қарибиҳо муайян нест. Ҳол он, ки дар мисоли давлати ҳамсоия наздиктарин - Ёзбекистон баръало дидан мумкин аст, ки худидоракунии маҳаллӣ ба мавзеи шаҳрӣ ҳам паҳн гаштааст.

Бо дастгирии молиявии ҳазинаи Евразия аз соли 2000 Маркази Тайёркунии Коркунони Мунитсипалии мо барномаи таълимӣ, тадқиқотӣ ва расонидани кӯмаки амалӣ (аз он ҷумла ҳуқуқӣ)-ро ба ҷамоатҳо, ҳукуматҳои шаҳру ноҳияи вилояти Сугд ба амал мебаровард, ки дар давоми он зарурияти навиштани васоити таълимии мазкур муқаррар карда шуд.

Чунин зарурият пеш аз ҳама бо он алоқаманд аст, ки худидоракуни ҳатто дар он ҳадде, ки дар қонунгузории ҷорӣ пешбини карда шудааст, самаранок амалӣ намегардад; на коркунони ҷамоат, на аҳолии ба мақомотҳои роҳбарикунанди ҷамоат интиҳобшуда моҳияти худидоракуни ва ҳадду ҳудуди мустақилияти худро дарк намекунад. Муносибати ҳамдигарии онҳо бо мақомотҳои идоракунии давлатии маҳаллӣ чунин сохта шудааст, ки гӯё онҳо сохтори таркибии ҳукуматҳо бошанд.

Мо чунин ақида дорем, ки васоити таълимии мазкур то қадри имкон барои маърифати ҳуқуқии коркунони ҷамоатҳо, ҳукуматҳо ва ҳамаи шахсони манфиатдор мусоидат мекунад. Сохтору низоми васоити таълимӣ то як қадар академикӣ менамояд, вале мо дар назар доштем, ки ҳамаи алоқамандони мо – коркунони ҷамоат ва мақомотҳои идоракунии давлатии маҳаллӣ таҳсилоти ҳуқуқӣ надошта бошанд, ҳам соҳиби маълумоти олии мебошанд. Ғайр аз он, навиштаҳои назариявии мо бо мисолу тавзеҳот аз амалия маънидош карда мешавад. Ҳамчунон дар вақти навиштани китоби мазкур мо донишҷӯёни ихтисоси «Идоракунии давлатӣ ва мунитсипалӣ», оянда коркунони мунитсипалиро ҳам ба назар гирифтем.

Асоси назариявии тадқиқотҳои моро асарҳои муаллифони Русия ташкил додааст, чунки дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ба ин муаммоҳо то ҳол диққати

калон чудо нашудааст. Новобаста аз он маводҳои таърихӣ, амалия ва меъёри - ҳуқуқии ҷамъовардаи мо хусусияти хоси вазъи муаммои ҳуқуқи мунитсипалиро дар Тоҷикистон нишон медиҳад. Ба назари мо худидоракунии маҳаллӣ ҳамчун шакли ҳокимияти халқӣ таърихан маҳз дар Шарқ пайдо шудаасту дар Ғарб фақат шакли асосноккунии илмӣ - ҳуқуқиро гирифтааст. Менталитети шарқӣ худидоракунии ҷомеаро аз тарафи халқ ҳатто дар мавриди речаи ҷой доштани ситамкоронаи идоракунии давлатӣ ҳам тақозо мекунад.

Муаллиф аҳли ҷомеаи кафедраи ҳуқуқи конститутсионии факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро барои муҳокима ва тақлифҳои мушаххас оиди муаммал намудани бобу параграфҳои алоҳида сипосгузор аст.

БОБИ I НАЗАРИЯ ВА ТАЪРИХИ ХУДИДОРАКУНИИ МАҲАЛЛИ

1.1. Мафҳум ва моҳияти худидоракунии маҳалли

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон худидоракунии маҳаллиро ҳамчун муҳимтарин қисми ҷузъии асоси сохти конститутсионӣ, чун соҳа ва шакли мустақили ба амал баровардани ҳокимияти ба халқ тааллуқ дошта мустақкам кардааст. Ба ҳамин тариқ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи алоҳидаи мустақилият ва ғайболокии шаҳрвандӣ — «худидоракунии маҳалли»-ро фарқ карда истода муқаррар менамояд, ки мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ба низоми ҳокимияти давлатӣ дохил намешаванд, вале мустақилона амал намуда дар назди аҳолии шаҳрак ва деҳот, ки дар Ҷамоат муттаҳид гаштаанд, масъул мебошанд.

Аммо ин чунин маъно надорад, ки давлат гӯе пурра аз танзими ҳуқуқи сохтор, функсия ва ваколатҳои мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ худро дур мекунад. Набояд аз хотир баровард, ки он на фақат соҳаи худташкилоти аҳолии маҳаллӣ, балки дараҷаи ҳоси ҳокимият мебошад.

Мафҳуми «худидоракунии маҳаллӣ» барои илми давлатшиносии мо нав аст, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонун «Дар бораи мақомотҳои худидоракуний дар шаҳрак ва деҳот» мафҳумҳои «мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ» ва «худидоракунии маҳаллӣ»-ро истифода мебаранд. Ҳамчун яке аз шаклҳои моликият «моликияти маҳаллӣ»-ро муқаррар намудаанд, ки ҳуқуқи идораи мустақилонаи он ба ҷамоатҳои шаҳраку деҳот — мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ тааллуқ дорад. Аз ин ҷо ба хулоса омадан мумкин аст, ки мафҳуми «худидоракунии маҳаллӣ» дар мо ҳам барои худидораи шаҳрак, ҳам деҳот баробар дахл дорад ва мақомоти он ҷамоат мебошад. Мафҳуми «худидоракунии маҳалли»-ро дар ду мазмун фарқ кардан мумкин аст:

- ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ дар низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- илм ва фанни таълимии меъёрҳои ҳуқуқии муносибатҳои ҳудидоракунии маҳаллиро, ки танзим мекунанд, омӯзанда.

Ҳуқуқи ҳудидоракунии маҳаллӣ ба қатори соҳаҳои мустақили ҳуқуқ дохил намешавад. Мавқеи вай дар низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо он муайян карда мешавад, ки ҳуқуқи ҳудидоракунии маҳаллӣ нисбати дигар соҳаҳои ҳуқуқ дуҷумдараҷа буда дар натиҷаи инкишофи ҳудидоракунии маҳаллӣ ва қонунгузорӣ дар бораи он пайдо шудааст. Дар илми ҳуқуқшиносӣ чунин соҳаи ҳуқуқро комплексӣ меноманд, масалан – ҳуқуқи хоҷагӣ, бонкӣ, сугуртавӣ. Хусусияти чунин соҳаҳои ҳуқуқ дар он ифода мегардад, ки меъёрҳои ҳуқуқи комплексиро ташкилкунанда гӯё ба ду тамоилот қор мекунанд. *Якум*, онҳо ҳамчун меъёри соҳаи асосии ҳуқуқ баромад мекунанд. *Дуюм*, ин меъёрҳо ҳамчун қисми таркибии соҳаи асосии ҳуқуқ буда истода дар як вақт боз ба сохтори ҳуқуқии дуҷумдараҷаи комплексӣ ҳам дохил мешаванд.

Асоси ташаккулёбии ҳуқуқи ҳудидоракунии маҳаллиро ҳамчун соҳаи ҳуқуқ пайдошавӣ ва инкишофи ҳудидоракунии маҳаллӣ, хусусиятҳои дар раванди ба амалбарории ҳудидоракунии маҳаллӣ пайдошаванда, ки махсусияти матлаби ба танзимдарории муносибатҳои ҷамъиятиро муқаррар менамоянд, ташкил мекунанд. Аз ҳамин сабаб матлаби ҳуқуқи ҳудидоракунии маҳаллиро муносибатҳои ҷамъиятии дар давоми фаъолияти мақомотҳои ҳудидоракунии маҳаллӣ пайдошаванда, ташкил мекунанд.

Дар зери мафҳуми ҳудидоракунии маҳаллӣ ба амалбарории самаранокии вазифаҳо ва ҳал намудани масъалаҳои дараҷаи маҳаллӣ аз ҷониби ҳуди аҳолӣ, идоракунии моликияти маҳаллӣ фаҳмида мешавад. Ҳудидоракунии маҳаллӣ бо роҳи ба амал баровардани шаклҳои гуногуни ифодаи иродаи шаҳрвандон ва

ҳамчунон ба воситаи мақомотҳои интихобии худидоракунии маҳаллӣ иҷро карда мешавад.

Дар адабиёт зиёда аз даҳ мафҳуми худидоракунии маҳаллӣ тақлиф карда мешавад. Мафҳуми муайянкардаи худидоракунии маҳаллӣ аз ҷониби Шӯрои Аврупо мавҷуд ҳаст. Он дар Хартияи Аврупои худидоракунии маҳаллӣ, ки 15 октябри соли 1985 қабул шудааст, мустақкам карда шудааст. Мувофиқи б.1 дар таҳти мафҳуми худидоракунии маҳаллӣ «ҳуқуқ ва имконияти воқеии мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ оиди ба танзим даровардани қисми афзалиятноки корҳои давлатӣ ва идоракунии онҳо дар ҷорҷубаи қонун, дар таҳти масъулияти худ ва барои манфиати аҳолии маҳаллӣ»¹ фаҳмида мешавад.

Дар дебочаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худидоркунии маҳаллӣ дар шаҳрак ва деҳот», ки Маҷлиси Олӣ 1 декабри соли 1994 қабул кардааст, омадааст: «Худидоракунии маҳаллӣ гуфта низоми ташкили фаъолияти аҳолии барои мустақилона ва таҳти масъулияти худ ҳал намудани масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бевосита ё ба воситаи мақомотҳои мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон интихобшаванда фаҳмида мешавад. Мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ масъалаҳои ба ваколаташон дохилшавандаро бевосита ё ба воситаи намоёндаҳои худ ҳал менамоянд».² Чунин мафҳум ба меъёрҳои конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфтааст, ҳарчанд қонунгузор дар сарқонун онро мухтасар овардааст: «Мақомоти худидоракунӣ дар шаҳрак ва деҳот ҷамоат мебошад.» (қ.б.м.78).³

Дар Конституцияи Федератсияи Русия бошад оиди ин масъала муфассалтар омадааст: «Дар Федератсияи Русия худидоракунии маҳаллӣ эътироф карда мешавад ва

¹ Ниг.: Хартияи Аврупои оиди худидоракунии маҳаллӣ / силсилаи русии шартномаҳои аврупои.

² Ниг.: Маҷмӯаи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - Душанбе. - 1994. - С. 60.

³ Ниг. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон - Душанбе. Паёми Сомониён. — 2003.

кафолат дода мешавад. Худидораи маҳаллӣ дар ҳади ваколати худ мустақил аст» (м.12); «Худидоракунии маҳаллӣ аз ҷониби шаҳрвандон бо воситаи раёйпурсӣ, интиҳобот, дигар шаклҳои ифодаи ирода, ба воситаи дигар мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ба амал бароварда мешавад» (қ.2 м. 130); «худидоракунии маҳаллӣ бо назардошти анъанаҳои таърихӣ ва дигари маҳаллӣ ба амал бароварда мешавад» (қ.1м.131).

Қайд кардан зарур аст, ки мафҳуми дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худидоракунии маҳаллӣ дар шаҳрак ва деҳот» овардашуда ба меъёрҳои Конститутсияи Федератсияи Русия наздик аст, ки он ақидаи дар байни олимони маъмули зеринро тасдиқ менамояд; «Ҷумҳурии Тоҷикистон дар инкишофи қонунгузории худ ба таҷрибаи Русия таъҷиб мекунад». Аз ҳамин сабаб хеле хуб мешуд агар дар қонунгузории ватанин мо аққалан ҳамин се меъёри оварда аз Конститутсияи Русия ҷой дода мешуд.

Бояд ҳаминро ҳам қайд кард, ки айни ҳол мафҳуми худидоракунии маҳаллиро бо нуқтаҳои зерини асосӣ маънидод мекунанд:

- а) худидоракунии маҳаллӣ яке асосҳои сохти конститусионӣ, принсипи асосшавандаи ҷомеаи демократии муосир;
- б) худидоракунии маҳаллӣ низомии ягонаи муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки бо худташкилии ҳудудии аҳоли, ки мустақилона, бе даҳлати ягон сохтори ҳокимият аз берун масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ доштара ҳал менамояд, алоқаманд аст;
- в) худидоракунии маҳаллӣ шакли махсуси ташкили татбиқи ҳокимияти халқ мебошад, ки масъалаҳои сохтор ва фаъолияти онҳо мустақилона аз ҷониби ҷомеаи маҳаллӣ дар асоси қонунгузории ҷорӣ муқаррар карда мешаванд.

Дар қатори истилоҳи «маҳаллӣ» дар адабиёт ва қонунгузории баъзе мамлакатҳои хориҷӣ барои тавсифи худидоракунии ҳам дар шаҳр ва ҳам дар деҳот истилоҳи «мунитсипалӣ» истифода мешавад. Хотиррасон кардан

мумкин аст, ки пайдошавии истилоҳи «мунитсипалий» (аз забони латинӣ «munis»- вазнинӣ, гаронӣ; «саріо», «зесіріо»- мегирам, қабул мекунам) ба давраи ҷумҳурияти Рими қадим дахл дорад: шаҳрҳои ҳуқуқи худидоракунии дошта ҳамон вақтҳо чунин номида мешуданд.

Дар Федератсияи Русия истилоҳи «мунитсипалий» ва «маҳаллӣ» ва ибораҳо бо ин истилоҳҳо нисбати мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, корхона, муассиса ва ташкилотҳо, объектҳои молиявӣ ва дигар объектҳо, ки истифодаи мақсадноки онҳо бо баамалбарории функсияҳои худидоракунии маҳаллӣ вобастааст ва дигар ҳолатҳои ба амалбаровардани худидоракунии маҳаллии аҳолии истифода мегардад.

Ба сифати объекти худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми корҳои ҷамъиятӣ, масъалаҳои аҳамиятноки маҳаллӣ, ки хусусияти ҳудуди — локалӣ доранд ва дар раванди ба амал баровардани фаъолияти аҳолии дар маҳалҳо — Ҷамоати шаҳрак ва ҷамоати деҳот пайдо мешаванд эътироф карда мешавад.

Масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта хусусияти комплексӣ доранд, чунки онҳо маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятии дар вақти татбиқи манфиатҳои ҳудудии иқтисодии шаҳрвандон дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти маҳаллӣ (иқтисодӣ, молиявӣ, бучетӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғ.х.) мебошанд.

Субъектҳои худидоракунии маҳаллӣ аҳолии дар ҳудуди ҷамоати дахлдор муқимӣ истиқоматкунанда ва ҳуқуқи ҳудро ба идоракунии маҳаллӣ татбиқкунанда мебошанд.

Дар асоси ҳамин навиштаҳо худидоракунии маҳаллиро чун фанни таълимии комплексӣ ҳам тавсиф намудан мумкин аст, ки дар он тасаввуроти пурра дар бораи фаъолияти мураккаб ва гуногунҷабҳаи ҷомеаи маҳаллӣ оиди ҳаллу фасли масъалаҳои дар наздашон истода дар асоси принципҳои худташкилӣ бо мақсади беҳтар намудани сифат ва дараҷаи ҳаёти аҳолии дар ҳудуди ҷамоати дахлдор дода мешавад.

Худидоракунии маҳаллӣ — соҳаи нав дар низоми илмҳои ҷамъиятшиносӣ мебошад. Диққати он бештар ба хусусиятҳои ғайриинсонӣ дар ҳудуди ҷомеаи маҳаллӣ — ҷамъияти рағбатҳои карда шудааст. Худидоракунии маҳаллӣ ҳамчун фанни таълимии комплексӣ бо чунин фанҳои мураккаб ва алоқаманд ба монанди менеҷменти мунитсипалӣ, иқтисодиёти мунитсипалӣ ва дигарҳо зич алоқаманд аст. Воқеан ҳар яке аз ин фанҳо ба рағбатҳои ҷомеаи дар дохили ҷомеаи маҳаллӣ пайдошаванда муносибатҳои ба худ хос доранд. Байни онҳо ба ғайриинсонӣ муайян тақсимооти меҳнат вучуд дорад, ҳарчанд ҳамаҷонибаи ҳамаҷонибаи онҳо ба масъалаҳои яқинӣ ба синтези ҳодисаҳо ва рағбатҳои оварда расонида ба инкишофи ин фанҳо мусоидат мекунад.

Аз рӯи нишонаҳои аввалини худ худидоракунии маҳаллӣ хусусияти давлатӣ (ба мазмуни маҳдудаш) надорад; вай воқеияти ҷамъиятӣ, маҳсули муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад. Ҳарчанд бояд эътироф намуд, ки дар ҷамъияти синфӣ худидоракунии маҳаллӣ ба мағзи муносибату рағбатҳои сиёсӣ — маъмури ва иҷтимоӣ — иқтисодии дар давлат пайдошаванда дохил шудааст. Аз рӯи нишонаҳои моҳиятро муайянкунанда — генетикӣ, субстансионалӣ ва динамикӣ — он сифатан аз давлат фарқ мекунад.

Худидоракунии маҳаллӣ аз ҳокимияти марказӣ бо чунин нишонаҳои асосӣ фарқ мекунад:

Якум, ин инкишоф дар хусусиятҳои ҳокимият. Агар ҳокимияти марказӣ соҳибхотӣ, мақомоти олии худро инкишофдиҳанда бошад, пас худидоракунии маҳаллӣ ҳокимияти зерқонунӣ, дар ҳама ҷиҳатҳо ва таркиби ҳокимияти оли муайянкарда амалкунанда мебошад. Зияда аз он, сохторҳои давлатӣ вазифадоранд мустақилияти ташкилӣ ва функционали мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро ҳифз намоянд, барои ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта шароити мусоид фароҳам оваранд.

Дуюм, ин аз ҳам ҷудо намудани вақолати ҳокимиятҳои марказӣ, минтақавӣ ва худидоракунии

маҳаллӣ, яъне маҳдуд намудани доираи қорҳое, ки ба ихтиёри худидоракунии маҳаллӣ дода мешавад, мебошанд. Одатан дар ваколати худидоракунии маҳаллӣ қорҳои хоҷагии маҳаллӣ, масъалаҳои маҳаллии бо талаботи ҳаррӯзаи сокинони ҷамоат вобаста ва баъзе масъалаҳои давлатии ҳамчун истисно ё зарурият ба ихтиёри ӯ дода шуда, ҳастанд.

Сеюм, ба принципи маҳдудияти локалӣ - худудии фаъолияти худидоракунии маҳаллӣ истода гузаштан лозим аст. Низоми худидоракунии дар дараҷаи худудӣ қонун муайян карда амал мекунад ва инкишоф меёбад, яъне дар мамлакати мо Ҷамоатҳои шахраку деҳот.

Чорум, ташкил ва фаъолияти худидоракунии маҳаллӣ ҳамчун сохтори мустақили ҳокимият бо назардошти ягонагии таърихӣ, миллий, этникӣ, фарҳангӣ ва дигарҳо сурат мегирад. Ин қоида бештар ба худудӣ ВМКБ (Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон) хос аст.

Панҷум, худидоракунии маҳаллӣ ягонагии мустақилият ва масъулиятро дар ҳали масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ (иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғ.х.) пешбинӣ менамояд. Дар зери мафҳуми мустақилият на фақат ҳуқуқи аҳолии шахрак ва деҳот бевосита ё ба воситаи намояндагон (маҷлиси намояндагони Ҷамоат), бе даҳлати ягон сохторҳои дигари маҳаллӣ муқаррар намудани доираи масъалаҳои аҳамияти маҳаллии ҳалталаб, балки зарурияти ҳал кардани онҳо мувофиқи қонуну санадҳои меъёрии фаъолияти ҷамоатҳои шахраку деҳот танзимкунанда фаҳмидан лозим аст. Ҳаминро ҳам дар назар доштан лозим аст, ки ин мустақилият бояд танҳо ба имкониятҳои моддию молиявии Ҷамоат ё бештар ба ин имкониятҳо таъяс дошта бошад. Масъулияти фаъолият ҳаминро дар назар дорад, ки гаронии оқибатҳои қарорҳои қабулшуда пурра ба зимман мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ - Ҷамоат вогузошта мешавад.

Масъулияти сегонаи мақомотҳо ва шахсони мансабдори худидоракунии маҳаллӣ чунин аст:

- а) дар назди аҳолии Ҷамоат;
- б) дар назди давлат;

в) дар назди шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ.

Мувофиқи Кодекси Гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамоатҳо аз рӯи ўҳдадорӣҳои худ бо молу мулкӣ дар моликиятҳои худ ҷавобгар мебошанд.

Шашум, худидоракунии маҳаллӣ масъалаҳои ба ваколати худ дохилшавандаро мустақилона ҳал намуда истода, дар фаъолияти худ манфиати аҳолии маҳалло дар назар медорад.

Ҳафтум, худидоракунии маҳаллӣ ба асосҳои ҳуқуқӣ таъяс мекунад. Дар мамлакати мо онро пеш аз ҳама Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонун "Дар бораи мақоматҳои худидоракунии дар шаҳрак ва деҳот" аз 01 декабри соли 1994 ва Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба мустаҳкам кардани пояи моддӣ - техникаи Ҷамоатҳо равона карда шудаанд, ташкил мекунад.

Бояд қайд намуд, ки механизми идоракунии мамлакат ба пуррагӣ, минтақаю воҳидҳои худудии маҳаллӣ (ҷамоатҳо) доимо тағйир ёфта меистад, яъне гоҳ мутамарказонида мешаваду гоҳ ҳокимият ба маҳалҳо дода мешавад.

Мутамарказонидан ва ғайримутамарказонидан — ин ду қисми таркибии ҳокимият мебошанд, ки ба тариқи объективӣ ҳамдигарро пурра карда, мувозинатро медоранд ва дар ягонагӣ амал карда, ба ҳамдигар таъсири амалӣ мерасонанд. Таърихи инкишофи худидоракунии маҳаллӣ дар мамлакат бараъло нишон медиҳад, ки даврҳои пурзўр шудани мутамарказонӣ, даҳолати аз ҳад зиёди давлат ба қорҳои мақоматҳои худидоракунии маҳаллӣ бо даврҳои баръакс ғайримутамарказонидан, даст кашидани мақоматҳои марказии давлатӣ аз баъзе маҳдудиятҳо дар соҳаҳои муайян ба фоидаи худидоракунии гуё бо навбат меомаданд.

Имрӯзҳо давлати Тоҷикистон баъди ба даст овардани соҳибхиртиёри майли ғайримутамарказонидани идоракунии мамлакатро дорад ва мувофиқи он қонуну фармону қарорҳо қабул мекунад. Чунончи, дар

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонун "Дар бораи мақомотҳои худидоракуни..." мавқеи мақомотҳои худидоракуни — Ҷамоатҳо дар татбиқи ҳокимияти халқ дар амал муқарар карда мешавад, фаъолияти он кафолат дода мешавад, моликияти Ҷамоатҳо эътироф ва ҳимоя карда мешавад, мавқеи худидоракунии маҳаллӣ дар амалбарории ҳуқуқ ва озодиҳои инсон нишон дода мешавад, функцияҳои он дар таъмини ҳаёту фаъолияти аҳолии пешниҳод шудаанд ва ғ.х. Ҳамин тавр, дар қ.2 м.1 қонун "Дар бораи мақомотҳои худидоракуни..." омадааст: "Ҷамоатҳо барои татбиқи ҳуқуқи шахрвандон барои иштирок дар идоракунии корҳои ҷамъият ва давлат мусоидат менамоянд, бо мақсади ҳалли вазифаҳои иҷтимоӣ ва хоҷагӣ дар ҳудуди худ, масъалаҳои муҳимтарини манфиати аҳолиро бевосита даҳлаткунанда онҳоро муттаҳид менамоянд, ба мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дар иҷрои Конститутсия ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Президент, Маҷлиси Олӣ, Ҳукумати ҷумҳурӣ ва қарорҳои Маҷлисиҳои вакилони халқ ва Раисони дахлдор ёри мерасонад"⁴.

Бояд қайд намуд, ки худидоракунии маҳаллии воқеӣ бе кафолатҳои муайян ва дастгирии фаъоли давлатӣ, бе идоракунии мақсадноки барномаи ислоҳоти худидоракунии маҳаллӣ аз ҷониби мақомотҳои дараҷаи гуногуни ҳокимияти давлатӣ номумкин аст.

Ҳамин тавр, худидоракуни идоракунии бемузди корҳои ҷамъиятиро дар назар дорад. Субъекти он бошад на мақомотҳои давлатӣ ва шахсони мансабдори аз боло таъиншаванда, балки намояндагони аз кӯчаҳо, маҳаллаҳо ва дигар сохторҳои ҳудудии Ҷамоати шаҳрак вакилшаванда дар ҷамоати Деҳот бошад, намояндагони деҳаҳои дахлдор мебошанд.

Меъёри намояндагӣ ва тартиби интихобот, — гуфта мешавад дар м.6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар

⁴ Қ.2 м.1 Қонун дар бораи мақомотҳои худидоракуни дар шаҳрак ва деҳот/Маҷмӯаи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе. - 1994. - С.60.

бораи мақомотҳои худидоракунии..." — аз ҷониби Маҷлиси вакилони халқ ё Раиси шаҳру ноҳия муқарар карда мешавад". Чунин аст тавсифи моҳияти худидоракунии маҳаллӣ.

Худидоракунии маҳаллӣ аз ҷониби аҳолии бо роҳи истифодаи ҳуқуқи интихобот ва шаклҳои дигари демократияи бевосита (маҷлис, анҷумани шаҳрвандон) ба амал бароварда мешаванд. Аҳолии субъекти асосии худидоракунии маҳаллӣ мебошад, чунки ба воситаи шаклҳои гуногуни ташкилӣ, дар мо бошад ба воситаи маҷлиси намоёндагон, вай масъалаҳои муҳимтарини аҳамияти маҳаллӣ доштаре ҳал мекунад, имкониятро идора мекунад, бучетро тасдиқ менамояд, сохтори мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро муайян менамояд.

Ҳуқуқи иштирок кардан дар кори Ҷамоат ҳамчун мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва вакил шудан аз маҳалла, кӯча, деҳа ба шаҳрвандоне дода мешавад, ки дар ҳудуди шаҳраку деҳот истиқомати муқимӣ дошта бошанд ва ба синни 18 солагӣ расида бошанд. Ба шаҳрвандон ҳуқуқи пурраи иштирок дар худидоракунии маҳаллӣ бе ягон маҳдудият вобаста ба эътимоди сиёсӣ, наҷод, миллат, баромад ва ҳолати иҷтимоӣ, ҷинс, забон, муносибат ба дин, мавқеи молумулкӣ дода мешавад.

Ҳуқуқи худидоракунии маҳаллӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқ низоми ҳудро дорад, ки дар он маҷмӯи меъёрҳои якхелаи ҳуқуқи худидоракунии маҳаллӣ ҷудо шуда меистанд ва алоқаи ҳамдигарии танзими ҳуқуқии масъалаҳои худидоракунии маҳаллиро ҳамчун падидаи пурраи иҷтимоӣ тавсиф менамоянд.

1.2 Нишонаҳои асосии худидоракунии маҳаллӣ

Дар тавсифи худидоракунии маҳаллӣ ба нишонаҳои моҳиятии он аҳамият додан лозим аст, ки онҳо бо сифати сиёсӣ — ҳуқуқии худидоракунии маҳаллӣ ва ифодаи зоҳирии он алоқаманданд, яъне бо кадом тарз дар амалҳои

худ он ифода меёбад. Аз ҳамин сабаб масъалаи меъёри фарқкунанда ва нишонаҳои худидоракунии маҳаллро дида мебароем.

Дар бораи меъёрҳои фарқкунанда (критерии)⁶, аз он ҷумла дар худидоракунии маҳаллӣ, ба тариқи назариявӣ хеле суст тадқиқ шудааст. Аз ҳамин сабаб дар мавриди ташаккули мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ одат шудааст, ки бештар дар бораи нишонаҳои (атрибути)⁷ он гӯянд. Нишонаҳои худидоракунии маҳаллӣ ин хусусиятҳои ҷудонашавандаи худидоракунии маҳаллӣ мебошад, ки вучуд доштани ин институт аз онҳо вобаста мебошад. Худуд, аҳоли, мақомотҳои интихобӣ, шаклҳои бевоситаи иштироки аҳоли дар худидоракунии маҳаллӣ, бучети маҳаллӣ, андоз ва пардохтҳои маҳаллӣ, санадҳои меъёрии маҳаллӣ ҳамчун нишонаҳои ҳатмии худидоракунии маҳаллӣ эътироф карда мешаванд, вале дар қонунгузории ҷорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо пурра ифодаи худро наёфтаанд. Дар китоби мазкур фақат он нишонаҳоеро дида мебароем, ки дар маҷмӯи худ асосҳои ташкилии худидоракунии маҳаллӣро тавсиф менамоянд, яъне мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, шаклҳои бевоситаи ба амал овардани ҳуқуқи худидоракунии маҳаллии аҳоли, санадҳои меъёрий - ҳуқуқии маҳаллӣ.

Олими рус Л.А.Велихов қайд карда буд, ки дар ҳамаи ҳолатҳо ба хусусиятҳои инфиродии худидоракунии маҳаллии давлатҳои вобаста гуногун ҳамин ҳел нишонаҳои бебаҳс ва муҳимро ҷудо кардан мумкин аст, ки ба ҳама ҳос аст ва аз ҳокимияти ҳукумати марказӣ фарқ мекунад.⁸

Фарқият дар хусусиятҳои ҳокимият. Ҳокимияти марказии давлатӣ, ҷӣ хеле ки пештар қайд карда будем, ҳокимиятест соҳибхитӣёр, олий, худро ташаккулдиҳанда; мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ бошанд ҳокимияти

⁶ Ниг.: Философский словарь. - М. - 1991. - С.207.

⁷ Ниг.: Дар ҳамаи ҷо. - С.35.

⁸ Ниг.: Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. - Обнинск. - 1995. - С.114.

зерқонунӣ, дар ҳадду ҳокимияти олий муайянкарда амалкунанда мебошанд.

Чудо кардани ваколати ҳокимияти марказӣ ва маҳаллӣ, яъне маҳдуд будани доираи корҳое, ки ба ҳокимияти маҳаллӣ дода шудааст.

Сарчашмаҳои мустақилонаи маблағҳо, яъне қисман аз ҳисоби фаъолияти хоҷагӣ, тиҷоратӣ ва хайрхоҳонаи аҳоли, ташкилотҳои моликияти маҳаллӣ пурра намудани буҷети маҳаллӣ.

Принсипи интиҳоботӣ дар маҳалли маҳдуд, яъне ҳуқуқи интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан барои гурӯҳи муайяни шахсони дар ҳудуди ҷамоат муқимӣ истиқоматкунанда, дода шудааст.

Ба назари мо чунин "беҳбудию афзалиятҳо" - и худидоракунии маҳаллиро чудо кардан мумкин аст:

Якум, талаботу заруриятҳои маҳаллӣ бештар аз ҷама ба аҳолии маҳалли дар интиҳоби мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ иштироккунанда ва дар фаъолияти муваффақиятнокӣ онҳо бевосита манфиатдор шинос аст.

Дуюм, худидоракунии маҳаллӣ дар шаҳрвандон фаъолноки, корчаллонӣ, ғайратноки барин сифатҳо ва инкишофи баланди қувваҳои ҷамъиятиро мусоидат менамояд.

Сеюм, ҳаёти ҷамъиятӣ, дар мавриди мавҷуд будани худидоракунии маҳаллӣ, дар миқёси тамоми давлат баробар тақсим мешавад, яъне ба тариқи сунъӣ мутғамарказонида маҳалҳоро беқудрат карда наместонад.

Чорум, худидоракунии маҳаллӣ маъмуриятро бо халқ алоқаманд менамояд. Дар шаҳрвандон баробари манфиатҳои хусусӣ манфиатҳои ҷамъиятӣ ҳам пайдо мешаванд. Шаҳрванд дар идоракунӣ иштирок карда ҳамаи қувваашро на фақат ба кори шахсиаш сарф менамояд.

Панҷум, худидоракунии маҳаллӣ имконият медиҳад шаҳрвандон бо корҳои ҷамъиятӣ амалан аз наздик шинос шаванд.

Охирон, **шашум**, худидоракунии маҳаллӣ барои арбобони давлатии дараҷаи олий мактаби тайёри мебошад.

Чичерин Б.Н. худидоракунии маҳаллиро ҳамчун мактаби худфаъолияти халқ ва "омодагии амали ба тартиботи намояндагӣ" дида баромада буд.⁹ Худидоракунии маҳаллӣ қисми таркибии давлати ҳуқуқбунёди демократӣ мебошад.

Демократия ҳокимияти халқ мебошад, ҷомеаи демократӣ бошад ҷамъиятест, ки ҳудаш барои ҳудаш ҳукмронӣ мекунад. Ин ҷо суҳан бешубҳа дар бораи принсипи ҳокимияти халқӣ меравад. "Худидоракунии маҳаллӣ на фақат тарзи беҳтарини қаноатманд гардонидани манфиатҳои маҳаллӣ мебошад, балки воситаи татбиқи амалии ҳокимияти халқӣ пурра оиди корҳои бевосита халқро дахлдор дар ҳаёти ҳаррӯзаи вай мебошад".¹⁰

Дар асоси навиштаҳои боло якҷанд меёриҳои худидоракунии маҳаллиро ҷудо кардан мумкин аст:

- *расмияти ҳуқуқӣ*. Низоми худидоракунии маҳаллӣ, ваколати мақомотиҳои худидоракунии маҳаллӣ, ҳудуди ба амал баровардани он бо қонун муқарар карда мешаванд, аммо худидоракунии маҳаллӣ дар фарқият бо ҳокимияти давлатӣ — ҳокимияти зерқонунии ва дар ҳалду ҳудуди қонунҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ қабул карда амалкунанда мебошад.

- *ба амал баровардани идоракунии ба манфиати аҳоли, барои аҳоли*. Ин меёр ҳеҷ гоҳ боиси мубоҳиса набуд. Ҳама гуна ҳокимият эълон мекард, ки ӯ барои халқ идора мекунад ва ифодакунандаи манфиатҳои халқ мебошад. Дар аини ҳол суҳан дар бораи мувофиқат кардани сарчашмаи ҳокимият ва барандаи ҳокимият меравад.

- *ҳал намудани корҳои маҳаллӣ — қаноатманд намудани талаботҳои, ки бештар барои ҳаёти ҳаррӯза зарур мебошанд*. Алаҳхусус худидоракунии ҳамон вақт

⁹ Ниг.: Чичерин Б.Н. О народном представительстве. - М. - 1966. - С.511.

¹⁰ Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Органы местного самоуправления. - СПб. - 1983. - С.22-24.

имконпазир аст, ки агар қисми корҳои ҷамъиятии вай бо он машғул дар доираи ваколаташ муқаррар карда шавад.¹¹

Таносуби манфиатҳои давлатӣ ва маҳаллӣ дар дараҷаи худидоракунии маҳаллӣ бо қонун таъмин карда мешавад. Фишангҳои бештар амалии таъмини ин мувозинат бо мустаҳкам намудани ваколатҳои худидоракунии маҳаллӣ ба шакли ҳуқуқӣ ва ғайриҳуқуқӣ мувофиқан истифода бурдани шаклҳои бевосита ва намояндагии демократия ва ҳамчунон тартиби махсуси таъин ва озод намудани роҳбари ҳокимияти иҷроия мебошад.

- *мавҷуд будани имкониятҳои худӣ чун буҷети маҳаллии мустақил ва моликияти мунитсипалӣ барои ба амал баровардани ваколатҳо.*¹²

- *имкониятҳои воқеии иштироки ҳалқунанда дар идоракунии корҳои ҷомеа.* Масалан, дар ИМА ин меъёр бо роҳи ҷудо намудани ҳокимияти мунитсипалӣ ба даст оварда мешавад, яъне он байни субъектҳои зиёд тақсим карда мешавад (мақомотҳои худидоракунии маҳаллии ваколаташон махсус ҳастанд, ки дар маҳалҳои махсус амал мекунанд). Чунин муносибат оқибатҳои бисёр аҷоиб дорад: шумораи зиёди мардум барои ҳалли корҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта манфиатдор мегарданд. Америкоӣҳо чунин меҳисобанд, ки муҳаббат ба Ватан як чизи муқаддас аст, ки чӣ қадар бисёртар имконият бошад ба амал бароранд ҳамон қадар аз таҳти дил эҳсос менамоянд.

- *Мақсади муҳими худидоракунии маҳаллӣ – инкишофи ҳисси мутааллиқии шаҳрвандон ба як ҷомеа мебошад.* Аз ҳамин сабаб меъёри махсуси худидоракунии маҳаллӣ ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои миллий, минтақавӣ, таърихӣ ва ғ.х. мебошад. Сухан дар бораи

¹¹ Ниг.: Воронина А.Г. Развитие местного самоуправления в России: опыт и перспективы // Муниципальный менеджмент. Морозовский проект. На правах рукописи. - С.120.

¹² Дар ҳамаи ҷо.

- мустақил будани масалан, муқаррароти шаклҳои ҳуқуқӣ – таъшиқии худидоракунии маҳаллӣ мебошад.
- *Иштироки бошӯронаи шаҳрвандон дар идоракунии.* Дар ин ҷо чунин мазмун истилоҳоти “шӯрноки” дар назар дошта шудааст: омодагии шахсан мувофиқи манфиатҳои аҳли ҷомеаи маҳаллӣ амал кардан, дар мавриди зарурӣ манфиати худро ба манфиати аксарият тобеъ намудан. Ин ҳокимият ҳатман ҷой доштани намоёндагии аҳолиро талаб менамояд, яъне мувофиқи табиати худ интиҳоб шудааст.
 - *Дарҷаи зарурии шӯрнокии шаҳрвандон, мавҷуд будани низомии институтҳои ғайридавлатӣ, ки дар идоракунии қорҳои ҷомеа иштирок мекунанд.* Бояд қайд намуд, ки ин меъёр дар шароити имрӯза бештар инкишоф меёбад.
 - *Мавҷуд будани имконият барои фаъолияти худтақмилиҳанда.* Ҳар як шаҳрванд дар алоҳидагӣ ва ҷомеаи маҳаллӣ дар пуррагӣ на фақат бояд фаҳманд, ки масъулият чист, балки тайёр бошанд ва тавонанд дар мавридҳои номувофиқ истифода бурдани ҳокимият аз ҷониби шахсони боварқардашон онро ба зиммаи худ гиранд.
 - *Мувофиқат кардани объект ва субъекти идоракунии.* Барои идоракунии давлатӣ мувофиқат накардани субъект ва объект ҳос аст, зидда аз он баъзе вақт муҳолифат ҳам мекунанд. Ғайр аз он, мақомотиҳои давлатӣ ё шахсони мансабдори онҳо аз боло таъиншаванда мебошанд, намоёндагони ҷомеаи маҳаллӣ интиҳоби мебошанд.
 - *Таъдил ёфтани ҷомеаи маҳаллӣ аз иштирокчиҳои идоракунии ба субъекти аввалиндараҷа.* Чӣ хеле, ки маълум аст, идоракунии гуфта ҳама гуна таъсироти мақсадноки низомии идоракунии ба идоракунии фаҳмида мешавад. Аммо агар сухан дар бораи худидоракунии равад таъсири низомии идоракунида ба ҳудаш баръало маълум мешавад. Барои ҳамин ду низом –

идорашаванда ва идоракунанда нею низоми ягонаи худидоракуний мавҷуд аст.

- *Худидоракунии маҳаллӣ* бо фарқиятҳои кулӣ аз дигар институтҳои худидоракуний (худидоракунии халқ, иттиҳодияҳои доимӣ ва муваққатӣ шаҳрвандон, худидоракуний дар фаъолияти ҳамаи мақомотҳои ҳокимият) нигоҳ накарда як қатор хислатҳои умумӣ ҳам дорад. Аз ҳамин сабаб дар бораи худидоракунии маҳаллӣ *ҳамчун қисми ташкилоти демократии ҷомеаи мутамаддин ва чун қисми сохтори ягонаи ташкилоти ҳокимият ва идоракуний гуфташ мумкин аст.*

1.3. Шарт ва шароитҳои назариявии пайдошавӣ ва инкишофи худидоракунии маҳаллӣ

Худидоракунии маҳаллӣ сарчашмаҳои худро аз оғози тамаддуни инсоният, сохти ҷамъияти ибтидоӣ мегирад, барои ҳамин дар илми ҳуқуқшиносӣ кӯшишҳои сершумори аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудани шакли воқеан амалкардаистодаи идоракунии ҷамъият пеш гирифта шуда буд.¹³ Ҳамаи тадқиқотҳои назариявӣ аз асри XIX оғоз меёбанд ва дар илми ҳуқуқшиносии мамлакатҳои аврупоӣ дида мешаванд; таҷрибаи мамлакатҳои Шарқ таҳқиқ нашуда мондаанд.

Имрӯзҳо панҷ назарияи пайдоиши худидоракунии маҳаллӣ маълум аст.¹⁴ Дар оғози тадқиқотҳои худ моҳияти ин назарияҳоро дида мебароем.

Нуқтаи асосии назарияи *ҷомеаи озод* маҳз худидоракунии халқии то пайдоиши давлат муқарраршуда мебошад, барои ҳамин муаллифони ин концепсияи

¹³ Ниг. масалан: Фадеев В.И. Муниципальное право России - М. - 1994.- С.17-21; Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика: - М.-1995. - С.92-101 ва дигарон.

¹⁴ Ниг: Ковешников Е.М. Муниципальное право. - С. 16

назариявӣ — олимони олмонӣ¹⁵ кӯшиш намуданд зарурияти маҳдуд намудани даҳолати давлатиро ба қорҳои ҳудидорақунии ҷомеа асоснок намоянд. Мо гумон дорем, ки муаллифони ин консепсияи назариявӣ аз моҳияти ҳуқуқҳои табиӣ инсон ва дуҷумдараҷа будани давлат дар механизми идорақунии ҷамъият баромад қардаанд. Дар давраи худ ин назария дар қонун ҳам мустақкам шуда буд. Чунончи, дар Конституцияи Белгия соли 1831 «ҳокимияти ҷомеавӣ» ҳамчун шоҳаи мустақили ҳокимият эътироф шуда буд.

Дар Русияи асри XIX *назарияи ҳудидорақунии ҷамъияти* пайдо шуд, ки он инкишофи назарияи ҷомеаи озод буд. Мувофиқи ин назария дар вақолати ҳудидорақунии ҷамъияти масъалаҳои хоҷагии хусусияти ғайридавлатӣ дошта буданд, ки бе ягон даҳолати давлатӣ ба амал бароварда мешуданд. Дар асл масъалаҳои идорақунии давлатиро аз масъалаҳои хоҷагӣ дар маҳаллиҳо ҷудо қардан хеле душвор аст, чунки онҳо бо ҳам хеле зич алоқаманданд. Ғайр аз он, ҳатто дар мавридҳои хеле қулай ҳам мустақилияти пурраи мақомотҳои ҳудидорақунии маҳаллиро аз мақомотҳои ҳокимият ва идорақунии давлатӣ тасаввур қардан имконнопазир аст, чунки сиёсати ягонаи давлатӣ дар ҳалли ҳудуди ба амал овардани ҳудидорақунии маҳаллӣ ҳам ифодаи худро меёбад.

Назарияи ҳудидорақунии давлатӣ, ки аз ҷониби олимони олмонии асри XIX Лоренс Штейн ва Рудолф Гейст қор қарда шудааст, гуё ифодаи вобастагии воқеан ба амал овардани ҳудидорақунии маҳаллӣ аз давлат мебошад. Ақидаи асосии онҳо дар он аст, ки ҳудидорақунии истиқоматқунандагони маҳал шакли идорақунии давлатӣ мебошад, чунки вақолатҳои додашуда хусусияти давлатӣ доранд. Ҳатто дар қонунгузориҳои ҷории имрӯза дар бораи ҳудидорақунии маҳаллӣ имконияти ба мақомотҳои ҳудидорақунии маҳаллӣ гузаронидани баъзе вақолатҳои

¹⁵ Ниг: Еллинек Г. Общее учение о государстве. - СПб. - 1908. - с.466 (аз руи китоби Шутрина Е.С. Муниципальное право. - С.8 иктибос оварда шудааст).

давлатӣ таъкид карда шудааст (м.м. 14-15 Қонун дар бораи мақомотҳои худидоракунии шаҳрак ва деҳот).

Дар *назарияи дуалистии худидоракунии маҳаллӣ* кӯшиш шудааст, ки ду асоси худидоракунии маҳаллӣ – давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба муросо андохта шаванд, вале ақидаи хеле аҷоиб пешниҳод шудааст: «...Мақомотҳои мунитсипали функсияҳои идоракуниро ба амал бароварда истода аз ҳудуди масъалаҳои маҳаллӣ мебароянд ва бояд ҳамчун олооти идоракунии давлатӣ баромад кунанд».¹⁶ Агар бо чунин ақида розӣ шавем аз худидоракунии маҳаллӣ ҳеҷ чиз намоёнад. Ҳол он ки тамоилоти инкишофи қонунгузорию ҷорӣ дар бораи худидоракунии маҳаллӣ чунин аст, ки мустақилияти ҳаққонии мақомотҳои мунитсипалиро аз давлат таъмин намояд.

Назарияи хизмати иҷтимоӣ ба назари мо эътибор ва мавқеи мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро то дараҷаи «... хизматрасонӣ ба аҳоли (мо чундо намудем – Б.С), ки мақсади асосии фаъолиятшон некуаҳволии истиқоматкунандагон мебошад»¹⁷ паст задааст.

Баъди гузаштани қариб дусад сол ба назарияҳои пайдоиш ва инкишофи худидоракунии маҳаллӣ фақат аз нуқтаи назари таърихӣ баҳо додан лозим аст ва ҳатто муаллифони онҳоро барои ақидаҳое, ки баъзе хусусиятҳои хоси худидоракунии маҳаллиро дар шароити имрӯза пешбинӣ кардаанд, таҳсин гуфтан лозим аст. Нуқтаҳои расионалии назарияҳои номбаршударо қонунгузор дар раванди тақомул додани асосҳои ҳуқуқии таъмини фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ истифода мебарад.

Аз афташ ҳулосаи асосии таҳқиқи концепсияҳои назариявӣ бояд ягона бошад: ба мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ҳамчун шакли ҳокимияти оммавӣ, нишондиҳандаи демократӣ будани ҷомеа имкониятҳои фаъолияти комилҳуқуқ бояд фароҳам оварда шавад. Агар

¹⁶ Ковешников Е.М.. Муниципальное право. — С. 19.

¹⁷ Дар ҳамон ҷо

мақсади мо ташкил ва инкишофи ҷомеаи ҳуқуқбунёд¹⁸ бошад, пас худидоракунии маҳаллиро ҳамчун қисми ҷудонашавандаи он бояд қабул намоем.¹⁹

Ҳақиқатан, мо бояд хусусияти сиёсӣ доштани тарафдории мустаҳкам ва инкишоф додани худидоракунии маҳаллиро набояд фаромӯш кунем. Охир ҳар чӣ бисёртар ҷалб намудани аҳолии барои ба амал баровардани ҳокимияти оммавӣ хусусияти демократӣ доштани давлатро нишон медиҳад. Ғайр аз он, «худидоракунии маҳаллӣ бояд ба расионалӣ гаштани идоракунии мамлакат, баланд шудани самаранокии он мусоидат намояд»,²⁰ барои он ки низомии маъмурӣ – фармондиҳии идоракунӣ ба шароити имрӯза мақбул нест: шароитҳои идеологӣ ва иқтисодӣ дар ҷомеа на идоракунӣ, балки танзими муносибатҳои ҳамдигарии давлат ва шахсиятро дар назар доранд. Давлат бо иродаи худ ва зина ба зина қисми ваколатҳои ҳокимиятӣ, хоҷагӣ ва иҷтимоии худро ба сектори ҷамъиятӣ ва ҳатто шахрвандони алоҳида ҳам медиҳад. Мисоли рӯйроستي он ғайридавлатӣ гардонидани корхонаҳо ва хусусӣ гардонидани манзил мебошад, ки ба шароитҳои нави иқтисодӣ ва амри замон мувофиқат мекунад. Худидоракунии маҳаллӣ дар соҳаи танзими муносибатҳои манзил на фақат дар шахрак ва деҳот, чӣ хеле ки дар қонунгузориҳои ҷорӣ пешбинӣ шудааст, балки дар маҳаллаҳои шахр ҳам аҳамияти хеле муҳим дорад. Хуб аст, ки ҳамчун намуна барои ибрат таҷрибаи пешқадам дар мамлакатҳои хориҷаи наздик (Русия, Ўзбекистон) андӯхта шудааст, ки онро мо метавонем дар амалия татбиқ гардонем. Самаранок ба амал баровардани худидоракунии маҳаллӣ мақомотҳои идоракунии давлатиро аз иҷрои

¹⁸ Ҷомеаи шахрвандиро мо чун ҷомеаи мутаммаддин муқаррар менамоем, ки дар он давлат ва шахсият (ҷомеаи шахсиятҳо) нисбати ҳамдигар ҳуқуқу уҳдадорӣҳои баробар доранд.

¹⁹ Ниг: Топорнин Б.Н. О принципах реформирования местного самоуправления в России / Научные знания - в практику регионального и муниципального управления: Материалы науч. практ. конф. - М. - 2003. С. 63.

²⁰ Дар ҳамаи ҷо

вазифаҳои дар шароити имрӯза ба онҳо хос набуда озода мекард. Масалан, дар Тоҷикистон ҳоло сохтмони манзили давлатӣ амалан нест, ғайне зарурияти мақомотҳои идоракунии давлатӣ оиди ба ҳисобгирӣ ва тақсими манзил ҳам нест.

Ҳадади ваколати мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро фақат бо масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ маҳдуд кардан лозим нест: дар дараҷаи худ онҳо метавонанд фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ва судиро ҳам ба амал бароранд. Ҳамин тавр, масалан, **қабули қарори** ҷамоатро дар ҳадади ваколаташ фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ гуфтан мумкин аст, ҳарчанд онро бо иловаи имконияти ташаббуси қонунгузорӣ мукамал кардан мумкин буд. Суди рафиқона, ки имрӯзҳо аҳамияти рӯзмарра будани худро ҳамчун қисми таркибии таъсири идеологии даврӣ шӯравӣ — коммунистӣ гӯё гум кардаст, пурра ба ҷорҷӯбаи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дохил шуда метавонад. Ҳамчунон судҳои ҳамаи ҳам чунин мавқеъро ишғол карда метавонанд, зеро онҳо аз аввал чун мақомоти муҳокимаи ҷамъиятии муносибатҳои баҳсноки шаҳрвандон фикр карда шуда буданд. Оиди ваколати судии ҷамоатҳо каме муфассалтар истода гузаштаним. Судҳои рафиқона аз рӯи моҳияти худ воситаи амалнок дар фаъолияти пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои бар зидди тартиботи ҷамъиятӣ равона карда шуда буда метавонанд. Имрӯз мо ба қадри судҳои рафиқона, ки ихтилофотҳои ҳуқуқӣ дар қирраи масъулиятҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ пайдо мешаванд, ҳал менамоем, намерасем. Бо ибораи дигар суҳан дар бораи он ҳуқуқвайронкуниҳое меравад, ки барои давлат ва ҷамъият умуман қамаҳамият мебошанд, вале барои ҷомеаи маҳалли муайян, хотирҷамъӣ ва беҳатарии онҳо аҳамияти муҳим доранд. Ваколати ҷамоат ва маҷлиси намоёндагон баъзан ба муҳокимаи кор дар суди рафиқона монандӣ ҳам дорад.

Муҳокимаи кор дар суди ҳамаи ба пуррагӣ моҳияти ҷамоатро ҳамчун мақомоти худидоракунии ҷамъиятӣ ифода менамояд. Коркунони ҷамоат ҳар рӯз

баҳсҳои ҳуқуқӣ- граждани аз муносибатҳои никоҳӣ-оилавӣ, меросӣ, манзилӣ ва дигарҳо пайдошавандаро муҳокима менамоянд, вале афсӯс ҳатто гумон надоранд, ки ҳамчун суди рафиқона баромад мекунад ва ғайрияти худро ягон ҳел ба расмӣ даровардан лозим аст. Чунки ҳалномаи судҳои рафиқона ва ҳамаи ҳарчанд бо иҷрои ихтиёри дар назар дошта шуда бошанд ҳам дар мавридҳои зарурӣ бо ёрии суди умумишаҳрвандии ин ё он шаҳру ноҳия, ки дар ҳудуди он ҷамоат ҷойгир шудааст, ба тариқи маҷбури иҷро шуданаш мумкин аст. Ҳамин тавр ин қоида барои баланд бардоштани эътибори ҷамоат ҳамчун мақомоти ҳокимияти оммавӣ хизмат карданаш мумкин аст.²¹

Худидоракуни ва мустақилият мафҳумҳои ҷудонашаванда мебошанд, вале дар ҳаёти воқеӣ мустақилияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ҳатто ба тариқи қонунгузори эълон нашудааст. Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муқаррар намудани мавқеи ҳуқуқии мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ҳамагӣ як ҷумлаи мухтасар «Мақомоти худидоракуни дар шаҳрак ва деҳот ҷамоат мебошад» (қ.5.м.78) бахшида шудааст. Дар қонун дар бораи мақомотҳои худидоракуни дар шаҳрак ва деҳот бошад гӯё ҳамчун ҳатти сурх ақидаи тобеият аз ҳукуматҳои шаҳру ноҳияҳои дахлдор мегузарад. Ҳамаи масъалаҳои ташкилӣ, молиявӣ ва хоҷагиро ҷамоатҳо бе пешниҳод, мувофиққунонӣ ё иҷозати мақомоти намоёндагӣ ё иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳаллҳо на фақат ҳал, балки муҳокима ҳам карда наметавонанд. Бо як мисол ақидаи худро маҳдуд карда метавонем, ки раиси ҷамоат бо

²¹ Дар ин бора муфассалтар ниг.: Болтуев С.Ш. Роль общественных третейских судов в регулировании гражданско-правовых споров Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества - Томск.- 1988.-С.130-131; Он же. Общественный третейский суд как субъект судебного познания/ Сб.тр. молодых ученых АН Таджикской ССР.- Душанбе.-1989.- С.103.

пешниҳоди Раиси шаҳр ё ноҳияи дахлдор ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

Мо чунин ақида дорем, ки назарияи тақсимои ҳокимият бояд ҷудо намудани худидоракунии маҳаллиро аз дигар шохаҳои ҳокимияти оммавӣ дар назар дошта бошад, чунки он моҳиятан яке аз шаклҳои ҳокимияти оммавӣ мебошад ва мавқеи мустақилонро ишғол карда метавонад. Қонунгузор шохаҳои ҳокимиятро номбар карда истода мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро ҳам қайд менамояд, ки далели ваҷҳнок барои тасдиқи мавқеи мо мебошад (қ.2. м.14 Конституцияи ҶТ). Худидоракунии маҳаллӣ на фақат дар механизми ҳокимияти оммавӣ ҷои алоҳидаи худро дорад, балки пуррагии ваколат, пояи моддии худ ва таъягоҳи асосӣ – умумияти ҳудудии одамон ба вай хос мебошад.

1.4 Мафҳум, матлаб, услуб ва низоми ҳуқуқи мунитсипалӣ

А) Маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятии алоҳида ва муайянро дар соҳаи аниқӣ муносибатҳои ҳамдигарии инсонӣ танзимкунанда, метавонад талабгори мавқеи соҳаи мустақили ҳуқуқ бошад. Дар назарияи ҳуқуқ ҳамчун меъёри фарқкунандаи соҳаи мустақили ҳуқуқ матлаб, услуб, принципҳои ба танзимдарорӣ ва низоми устувори ба худ хос номбар карда шудаанд. Бо рафти ташаккулёбии ва тақомулёбии ин институтҳои ҳуқуқӣ гурӯҳҳои алоҳидаи меъёрҳои ҳуқуқӣ мавқеи мустақилро соҳиб мегарданд.

“Ҳуқуқи мунитсипалӣ” ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ имрӯзҳо дар давраи ташаккулёбист, вале бо назардошти тамоилотҳои инкишоф ва тақмилёбии дар концепсияи умумии сохтмони давлати ҳуқуқбунёд аллакай мавқеи мустақилонро ишғол карда метавонад.

Дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ ва қонунгузориҳои ҷорӣ истилоҳи “ҳуқуқи мунитсипалӣ” вонамехӯрад, вале ба ҳамин мазмун “ҳуқуқи худидоракунии маҳаллӣ” истифода бурда мешавад. Гуфтан мумкин аст, ки истилоҳи

“мунисипалитет” дар гардиши илмӣ ба туфайли ташкили “Маркази Тайёркунии Коркунони Мунитсипалӣ” дар таҳти роҳбарии профессор Назаров А.А пайдо шуд. Ҳарчанд аз таҳқиқи мақсадҳои барномавӣ ва мазмунӣ фаъолияти Марказ то як дараҷа озод ва васеъ маънидод кардани ин истилоҳ ба назар мерасад, яъне на фақат худидоракуний, балки идоракунии давлатӣ дар дараҷаи маҳалло ҳам фаҳмида мешавад.

Ҳақиқатан, баъзан мо бартариро ба навигариҳои гардиши илмӣ дода, мавқеи худро бо истифодаи истилоҳотҳои нави хориҷӣ “ҳозиразамон” кардан меҳоҷем. Зиёда аз он, ҳарчанд фаҳмиши аниқ ва ягона ба даст наомада бошад ҳам, чунин истилоҳот тадриҷан ба раванди қонунгузорӣ ҳам дохил карда мешавад.

Истилоҳи “мунисипалитет”, агар ба мазмунӣ *худидоракунии ҷамоа*²² фаҳмида шавад, ҳақиқатан ба шароити маҳалли деҳот бештар мувофиқат мекунад. Дар айни вақт мафҳуми “худидоракуний” бо истилоҳоти дигар забонҳои хориҷӣ ҳам ифода шуда буд. Масалан, аллақай дар Инглисистиони асри XVII худидоракуний бо истилоҳи self-government пурра ва васеъ маънидод карда шуда буд, ки баъдтар онро давлатшиносони Олмон ва Русия ҳам қабул карданд. Ҳарчанд анъанавӣ ватани мунисипалитет Фаронса ҳисоб шавад ҳам дар он ҷо истилоҳоти мувофиқ нест ва он бо мафҳумҳои “ғайримарказонидан” ё “ҳокимияти мунитсипалӣ” (pouvoirs municipaux)²³ иваз карда шудааст.

То имрӯз, ба назари мо фаҳмиши ягонаи *худидоракунии маҳаллӣ*²⁴ нест, аммо барои дуруст муқарар намудани мафҳуми “ҳуқуқи мунитсипалӣ” мо аз он баромад мекунем, ки суҳан бояд дар бораи “ҳокимияти ғайридавлатии оммавӣ дар дараҷаи маҳаллӣ шаҳрӣ ва деҳоти истиқомати зичи аҳолии барои ҳал намудани

²² Ниг.: Ковешников Е.М. Муниципальное право. – С.1.

²³ Иқтибос аз китоби Шутрина Е.С. Муниципальное право. – С.8

²⁴ Бо мақсади роҳ наодан ба такрорӣ мо ин ҷо фақат дар бораи баҳснок будани масъала истода гузаштем.

муаммоҳои рӯзмарраи бештар хусусияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ дошта" равад.

Ҳуқуқи мунитсипалӣ – *мачмӯи меъёрҳои ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятии дар давоми ба амал баровардани худидоракунии маҳалли пайдошавандаро танзимкунанда мебошад.*

Б) Яке аз меъёрҳои аввалини ҷудо кардани мачмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ ба соҳаи мустақили ҳуқуқ *матлаби ба танзимдарорӣ*²⁵ мебошад, яъне он гурӯҳи муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки аз рӯи якхелагии хусусиятҳояшон аз дигар муносибатҳои наздик фарқ мекунад. Агар хусусияти комплексӣ доштани ҳуқуқи мунитсипалиро ба назар гирем, пас на ҳама вақт осонак ин муносибатҳои ҷамъиятиро муқаррар намудан мумкин аст. Ба ҳар ҳол мо аниқ тасдиқ намуда метавонем, ки матлаби алоҳидаи ба танзимдарории ҳуқуқи мунитсипалиро ҷудо кардан мумкин аст, чунки ба танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ дар раванди ташаккулёбӣ, ваколат ва фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ бо қонун Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (қ.б м.12) таъкид намудааст.

Дар илми ҳуқуқи мунитсипали нисбати таснифи муносибатҳои ҷамъиятии матлаби ба танзимдарориро ташкилкунанда баҳсу мунозираи калон нест, аммо баъзе кӯшишҳои аз нуқтаи назари қисмҳои ҷузъии сохтори муносибатҳои ҳуқуқӣ шакли назариявӣ додан ба ин масъала ҷой дорад.²⁶ Бо вучуди он мо чунин ақида дорем, ки барои таснифот меъёрҳои ҷудокунанда заруранд. Ба ҳамин мазмун мувофиқи мақсад мешуд субъектҳо ва мазмуни муносибатҳои ҷамъиятии танзимшавандаро номбар намоем. Чунончи, аз рӯи субъектҳо мумкин буд муносибатҳои ҷамъиятиро ба шахсӣ ва коллективӣ, давлатӣ ва мунитсипалӣ ҷудо намоем. Аз рӯи мазмуни

²⁵ Ин ҷо дар бораи объекти ба танзимдарорӣ ҳам гуфтан мумкин буд, вале ба назари мо матлаби ба танзимдарорӣ аниқтар мебошад.

²⁶ Ниг.: Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. – М. – 1994. – С.141.

муносибатҳои ҷамъияти бошад ба сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ ҷудо намоем. Муносибати анъанавиро ба таснифи муносибатҳои ҷамъиятии матлаби ба танзимдарориро ташкилкунанда истифода бурда, онҳоро гӯё бо раванди ташаккули ба ва ба амал баровардани фаъолият номбар мекунем:

- муносибатҳои ҷамъияти дар вақти ташаккули мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ҳамчун шакли бевосита ба амал баровардани ҳокимияти халқӣ;
- муносибатҳои ҷамъияти оиди муқарар намудани доираи ваколатҳои субъективӣ ва ҳудудӣ;
- муносибатҳои ҷамъияти оиди тақсими ваколатҳои байни мақомоти намоёндагӣ ва иҷроияи худидоракунии маҳаллӣ бо мақомоти идоракунии давлатӣ дар маҳалҳо;
- муносибатҳои ҷамъияти дар вақти ба амал баровардани фаъолият аз рӯи тамоилоти қонун пешбиниқарда пайдошаванда (андоз, буҷет, масъалаҳои иҷтимоӣ ва ғ.х);
- муносибатҳои ҷамъияти дар соҳаи идоракунии моликияти мунитсипалӣ;
- муносибатҳои ҷамъияти дар соҳаи фаъолияти идоракунӣ ва санҷишӣ.

Бояд қайд намуд, ки хусусияти комплекси ҳуқуқи мунитсипалӣ ва ба итмом нарасидани раванди ташаккули он ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқ пешақӣ шартҳои меғузорад, ки маҷбурем мо онро қабул намоем. Ҳамин тавр, баъзе муносибатҳои ҷамъиятии матлаби ба танзимдарории ҳуқуқи мунитсипалиро ташкилкунандаро дигар соҳаҳои ҳуқуқ (конститутсионӣ, манзил, замин, оилавӣ ва ғ.х) ҳам ба танзим мебардоранд. Аз афташ бо инкишоф ва тақмил ёфтани ҳуқуқи мунитсипалӣ масъала гузоштан лозим аст, ки меъёрҳои ҳуқуқии он кодификатсия қарда шаванд ва ҳақду ҳудуди ба танзимдарории онҳо аз ҳисоби маҳалли шаҳрӣ васеъ қарда шаванд.

В) Восита, усул ва тарзҳое, ки бо роҳи истифодаи онҳо ба танзимдарории муносибатҳои ҷамъияти ба амал оварда мешавад, *услуби ба танзимдарории ҳуқуқи* номида мешавад. Ҳама соҳаҳои мустақили ҳуқуқ, аз он ҷумла ҳуқуқи мунитсипали, услубҳои ба танзимдарории ҳуқуқи ба худ хос доранд. Ҳуқуқи мунитсипали ҳамчун соҳаи комплексии ҳуқуқ услубҳои дар дигар соҳаҳои наздики ҳуқуқ мавҷудбударо истифода мебарад. Ба тариқи анъанавӣ ба танзимдарории ҳуқуқи истифодаи якҷояи тарзу усулҳои хусусӣ-ҳуқуқи (диспозитивӣ) ва оммавӣ – ҳуқуқи (императивӣ) – ро дар назар дорад. Ҳатто дар чунин рӯирист соҳаҳои оммавии ҳуқуқ (ҷиноятӣ, маъмурий ва дигарҳо), ки асоси императивӣ бо имконияти татбиқи чораҳои маҷбурунии давлатӣ мустаҳкам карда мешавад, татбиқи услубҳои диспозитивии ба танзимдарории ҳуқуқи роҳ дода мешавад. Дар асл моҳияти худидоракунии татбиқи услубҳои диспозитивии ба танзимдарории муносибатҳои ҷамъиятиро дар давоми ба амал баровардани фаъолияти аниқ пешбинӣ мекунад. Ҳарчанд бояд эътироф намуд, ки дар ин ҷо ҳам хусусиятҳои муайян буданаш мумкин аст. Масалан, қарори ҷамоат дар бораи худмаблағгузори барои ба амал баровардани чорабиниҳо оиди беҳбудисозии ҳудуди шаҳрак ё деҳа (сохтмони кӯпрук, ҳаммом, хатти таъмини об ва ғ.х.) барои аксарияти чунин қарорро дастгирӣ намуда диспозитивӣ мешавад. Барои аққалияти бо чунин қарор норозӣ услуби ба танзимдарории ҳуқуқи императивӣ татбиқ карда мешавад, яъне маблағҳои пулӣ маҷбуран рӯёнида мешаванд. Шояд яке аз хусусиятҳои асосии худидоракунии дар мамлакати мо он бошад, ки асоси императивӣ на аз давлат ва қонунҳои он, балки аз ҳамаи аҳолии ба ҷамоат дохилшаванда, пешоҳангони худидоракунии – мӯйсафедони рузгордидаю хирадманд ва анъанавӣ кайҳо муқараршудаи бечуну чаро қабул намудани қарор ба манфиати аксарият бармеояд. Боиси таассуф аст, ки дар он шаҳру ноҳияҳои вилояти Сугд (Исфара, Истаравшан, Конибодом, Зафаробод ва дигарҳо), ки мо тадқиқот гузаронидем ба рӯирист ҷавон шудани синну соли роҳбарони ҷамоат, ки аксарият собиқ муаллимони

мактабҳои деҳот мебошанд, дучор омадем. Қариб 70%-и раисони ҷамоатҳо ва коркунони онҳоро занҳо таъкил медиҳанд. Ба назари мо раиси ҷамоат ин ҳатман шахси солхӯрда ё ҳатто кӯҳансоли бо таҷрибаи рӯзгор хирадманд гашта, сардори оилаи калон ва бенуқсон мебошад. Бо ибораи дигар раиси ҷамоат бояд шахсе бошад, ки барои бе истисно ба ҳамаи аҳолии серталаб будан ҳуқуқи маънави дошта бошад. Фақат бо ҳамин роҳ мувофиқи менталитети шарқии халқи мо метавонем на тарс, балки эҳтироми яке аз шаклҳои ҳокимияти оммавӣ – худидоракунии ҷамъиятиро ба даст оварем.

Агар ба раиси шахр ё ноҳия, ки ҷамоат дар ҳудуди ваколати вай аст, роҳбари ҷавон, маълумотнок ва ҷаққон лозим бошад, метавонад чунин шахсро муовини раиси ҷамоат ё котиби ҷамоат пешбарӣ намояд. Ғайр аз он, мо зиёда ба амал татбиқ намудани сиёсати ҳендерии давлат нестем, вале дар шароити Тоҷикистони кӯҳӣ зан пешоҳанги худидоракунии буда наметавонад. Шояд кифоя бошад, ки дар ҷамоат Шӯрои занҳо ва роҳбари он зан мавҷуд аст; дар ҳалли масъалаҳои глобалии иҷтимоӣ – иқтисодӣ бошад имконияти мард бештар аст.

Асосҳои императивии услуби ба танзимдарории ҳуқуқии фаъолияти аниқӣ мақомотҳои худидоракунӣ маҳаллӣ метавонад ҳамоно вақт зиёдтар гардад, ки агар ба зиммаи ҷамоатҳо иҷрои ваколатҳои мақомотҳои идоракунии давлатӣ дар маҳалҳо гузошта шаванд.

БОБИ П. ПРИНЦИПҲОИ ТАШКИЛЁБӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТҲОИ ХУДИДОРАКУНИИ МАҲАЛЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

2.1. Принципҳои асосии ташаккули мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Мувофиқи моддаи 2-юми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомотҳои худидоракунии дар шаҳрак ва деҳот” ҷамоатҳо аз рӯи принципи худудӣ ташкил карда мешаванд.

Худуде, ки дар он мақомотҳои худидоракунии амал мекунанд, бо қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла бо Қонун “Дар бораи тартиби ҳал намудани сохти маъмури-худудии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки Маҷлиси Олӣ қабул кардааст, муқарар карда мешавад.

Шакли асосии ба амал овардани худидоракунии маҳаллии шаҳрвандон маҷлиси намоёндагон мебошад. Ба ҷамоати шаҳрак, намоёндаҳои худудии дохилшаванда, ба ҷамоати деҳот бошад, намоёндагони деҳаҳои мувофиқ вакил интихоб карда мешаванд. Меъёрҳои намоёндагӣ ва тартиби вакил интихоб карданро Маҷлиси вакилони халқӣ ё Раиси ноҳия ё шаҳр муайян мекунанд. Ҳамчун қоида, шумораи намоёндагон аз шумораи аҳолии дар худудӣ Ҷамоат истиқоматкунанда ва ҳаҷми кор вобаста аст.

Худидоракунии маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба принципҳои зерини ташкилӣ ва фаъолият, ки дар қонунгузориҳои мамлакат мустаҳкам карда шудааст, асос ёфтааст:

1. *Мустақилияти аҳолии онди ҳалли ҳамаи масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта, ҳарчанд дар амалияи фаъолияти Ҷамоатҳо даҳолати зиёдатии мақомотҳои давлатии ҳокимият ва идоракунии мушоҳида карда мешавад.*

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти худидоракунии маҳаллӣ...” кафолат медиҳад, ки худидоракунии маҳаллӣ дар ҳадди ваколаташ мустақил аст. Аҳолии мустақилона масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ

доштаро бо роҳи бевосита ба амал баровардани ваколатҳо ва ҳамчунин ба воситаи мақомотҳои интихобӣ ва дигар мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ҳал менамояд.

2. *Аз ҷиҳати ташкилӣ алоҳида будани худидоракунии маҳаллӣ дар низомии идоракунии ҷомеа ва давлат.*

Давлат худидоракунии маҳаллиро ба сифати дараҷаи мастақил ва шакли мустақил ба амал баровардани ҳокимияти ба халқ тааллуқдошта эътироф менамояд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, ки мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ба низомии ҳокимияти давлатӣ дохил намешаванд. Аҳолии мувофиқи Конститутсия ва Қонун “Дар бораи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ...” сохтори мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро мустақилона муайян мекунад.

Мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ – Ҷамоатҳо мустақилона моликияти маҳаллиро идора мекунанд, буҷети маҳаллиро ташкил, тасдиқ ва иҷро мекунанд, дигар масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаро ҳал мекунанд.

3. *Ҷуногунаҷабҳа будани шаклҳои ташкилии худидоракунии маҳаллӣ бо назардошти анъанаҳои таърихӣ ва маҳаллӣ дар шаҳрак ва деҳот.* Воқеан шаклҳои ташкилии ба амал овардани худидоракунии маҳаллӣ бисёранд ва қонунгузор имконияти интихоби яке аз онҳоро додааст. Дар анъанаҳои бисёрасраи халқи қадимаи мо худидоракунии маҳаллӣ, ки ба меъёрҳои одат, дин, ахлоқ асос ёфтааст, ҳамеша асоси сиёсӣ – иҷтимоии ҷомеа буд. Ба рӯи истибодӣ ва зулмоварии идоракунии давлат нигоҳ накарда худидоракунии ҷамъиятии маҳаллӣ вучуд дошт ва барои халқи мазлум гӯё як қулт ҳавои тоза буд. Барои ҳамин анҷумани деҳотро ҳамчун шакли аз ҳама дастраси худидоракунии маҳаллӣ ҳисобидан мумкин аст.

4. *Мувофиқати ваколатҳои худидоракунии маҳаллӣ бо имкониятҳои моддӣ-молиявӣ.* Ҷа тавре ки маълум аст буҷети мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ пурра аз

бучети шаҳр ё ноҳияе, ки ба ҳайати он дохил мешаванд, вобастааст. Яъне ҳаҷми ваколати Ҷамоатро Раиси шаҳр ё ноҳия маблағи муайяноро ҷудо намуда истода муқаррар менамояд. Ҳоло дар мо, Тоҷикистон мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ барои ҳудуд аз ҳисоби истифодабарии моликияти мунитсипалӣ ва ба амал баровардани фаъолияти тижоратӣ пул кор карда наметавонанд. Дастгирии молиявӣ ташкилотҳо ва хазинаҳои байналхалқӣ айнӣ мӯддаост, аммо он беохир давом карда наметавонад.

Ислоҳотҳои сиёсии солҳои 90 қарни гузашта ба пайдошавӣ ва инкишофи худидоракунии маҳаллии ҷамъиятӣ таккон дод. Онҳо аз мақомотҳои худфаъолияти ҷамъиятии пештара, ки мувофиқи қонун фаъолияти онҳоро мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ роҳбарӣ мекарданд, фарқ мекунаанд.

Тамоилоти асосии фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ – корҳои ташкилӣ, тарбиявӣ, ҳамкорӣ бо мақомотҳои ҳокимияти давлатии маҳаллӣ мебошад.

Ба нишонаҳои фарқкунандаи мақомотҳои худидоракунии маҳаллии ҷамъиятӣ инҳо шомил мебошанд:

- а) хусусияти намояндагӣ;
- б) принсипи ҳудудии ташкили фаъолият;
- в) шакли ҷамъиятии фаъолият;
- г) табиати худидоракунии.

Мақомотҳои худидоракунии ҷамъиятии маҳаллӣ аз лаҳзаи ба қайдгирии онҳо дар маъмурияти маҳаллӣ ба ҳуқуқҳои шахсони юридикӣ соҳиб мегарданд ва фаъолияти иқтисодиро ба амал бароварда метавонанд, яъне метавонанд мустақилона имкониятҳои молиявӣ аз ҳисоби даромадҳои фаъолияти иқтисодӣ, пардохтҳои ихтиёри ва хайрияҳои корхона, муассиса, ташкилотҳо, шахрвандон ва дигар даромадҳо пайдошавандаро истифода баранд.

Раддия ба қайдгирии мақомоти ҷамъиятии худидоракунии маҳаллӣ асоси имконият ба суд шуда метавонад.

Иҷрои қарорҳои дар ҳадди ваколаташ қабул кардаи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ барои шаҳрвандони дар ҳамин маҳал истиқоматкунанда ва ҳамчунон корхона, муассиса, ташкилот, шахсони мансабдоре, ки ба онҳо равона карда шудааст, ҳатмист.

2.2. Принсипҳои фаъолияти ҷамоатҳо мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

Худидоракунии маҳаллӣ бояд ба пояи иқтисодӣ ва молиявӣ барои ба амалбарории функсия ва ваколатҳои худ кифоя ҳуқуқ дошта бошад. Дар мавридҳои ба мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ додани ваколатҳои давлатии алоҳида ба онҳо воситаҳои моддӣ ва молиявӣ барои фаъолиятшон зарур бояд дода шавад.

Худидоракунии маҳаллӣ шакл ва дараҷаи мустақили татбиқи ҳокимияти халқ мебошад. Аз ин ҷо мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ва мақомотҳои давлатӣ мақомотҳои ҳокимияти халқ мебошанд ва халқ бо воситаи онҳо ҳокимияти худро ба амал мебарорад.

Мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ иҷрои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии Маҷлисҳои депутатҳои халқии маҳаллиро ташкил мекунанд, ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомотҳои идоракунии ҷмъиятии маҳаллиро ба амал мебарорад.

Дар айни ҳол ислоҳоти сохтори ташкилии худидоракунии маҳаллӣ рафта истодааст: тартиби ташкили мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дигаргун шуда истодааст; ҳайати шуморавии мақомотҳои намоёндагии худидоракунии маҳаллӣ ихтисор шуда истодааст; принципҳои нави муносибати ҳамдигарии мақомотҳои намоёндагӣ ва маъмурияти маҳаллӣ муқаррар карда мешаванд.

Чй хеле ки пештар қайд карда будем мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамоати шаҳрак ва Ҷамоати деҳот мебошанд.

Барои бурдани маҷлисиҳои Ҷамоат, - гуфта мешавад дар м.8 Қонун, - раёсати корӣ интиҳоб карда мешавад. Маҷлиси ҷамоатро раиси он мебарад. Аз рӯи ҳамаи масъалаҳо қарорҳо бо овоздиҳии кушод ва аксарияти оддии овозҳои намояндагони ҳозирбуда қабул карда мешаванд.

Ҷамоатҳо, - гуфта мешавад дар м.7 Қонун, - дар мавриди ҳозир шудани на кам аз се ду ҳиссаи намояндагони шаҳрвандон, ки ба Ҷамоат вакил шудаанд, ваколатнок ҳисоб карда мешаванд.

Дар ҳар як ҷамоат сурагчаласа бо нишон додани таърихи гузаронидани Ҷамоат, шумораи намояндагони ҳозирбуда, рӯзнома ва қарорҳои қабулшуда бурда мешавад. Сурагчаласа ва қарорҳои Ҷамоатро раиси он, агар вай набошад яке аз муовинҳои Раиси Ҷамоат имзо карда ба Раиси шаҳр ё ноҳияи дахлдор мефиристад.

Раиси Ҷамоат, - гуфта мешавад дар м.10 Қонун, - аз ҷониби ҷамоат бо пешниҳоди Раиси шаҳр ё ноҳияи дахлдор интиҳоб карда мешавад, ки ба назари мо ба принципи мустақилияти Ҷамоатҳо ҳамчун мақомоти худидоракунии маҳаллӣ мувофиқат намекунад.

Шумораи муовинҳои Раиси Ҷамоатро Раиси ноҳия ё шаҳри дахлдор муқаррар мекунад. Онҳо бо пешниҳоди Раиси Ҷамоат интиҳоб карда мешаванд.

Раис, муовинҳои раис ва котиби Ҷамоат ба муҳлати 5 сол интиҳоб карда мешаванд. Дар Қонун имконияти пеш аз муҳлат аз нав интиҳоб кардани Раис, муовинҳо ва котиби Ҷамоат бо таклифи Раиси шаҳр ё ноҳия, ё талаботи хаттӣ на кам аз се як ҳиссаи шаҳрвандони ҳуқуқи дар Ҷамоат иштирок кардан дошта, дар мавридҳои такроран вайрон кардани талаботи Конститутсия ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми суд, мунтазам иҷро накардани қарорҳои Ҷамоат, Маҷлиси депутатҳои халқӣ, Маҷлиси Олӣ, санадҳои Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ҳамчунон гум кардани шаҳрвандият, кӯчида рафтан аз ҳудуди маҳалли Ҷамоат пешбинӣ карда шудааст.

Молиякунӣ мақомотҳои худидоракуни — ҷамоатҳоро объектҳои табиноти ҷамъиятӣ, иҷтимоӣ-маишӣ, худашон бино карда ё бо тартиби қонун пешбиниқарда ба онҳо гузаронида шуда, ҳамчунон воситаҳои нақлиёт, асбобу анҷомҳои хоҷагӣ ва дигар молу мулки ба даст овардашуда ташил мекунад.

Имқониятҳои молиявии мақомотҳои худидоракуни аз воситаҳои буҷетии Маҷлиси депутатҳои халқии шаҳру ноҳия ҷудоқунанда, хайрияҳои ихтиёрии шаҳрвандон ва коллективҳои меҳнатӣ, даромадҳо аз ҳазинаҳои хайриявӣ ва дигар сарқашмаҳои қонун пешбиниқарда ташил меқунанд.

Маблағҳои молиявии мақомотҳои худидоракуни дар суратҳисоби онҳо дар бонқҳо нигоҳ дошта мешаванд ва ғайрихоҳиши онҳо гирифта намешаванд. Дар амалия ҳолатҳои мешаванд, ки барои хароҷотҳои Ҷамоат аз суратҳисоби бонқӣ маблағи муайян гирифта лозим аст ва роҳбарияти ҷамоат ба роҳбарияти ноҳия ё шаҳр якчанд маротиба барои иҷозат муроҷиат меқунанд, ки барои сари вақт ҳал намудани масъалаҳои зарур ҳалал мерасонад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусан Қонуни дар асоси он қабул қарда “Дар бораи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар шаҳрак ва деҳот” худидоракунии маҳаллиро эътироф намудаду қафолат дода истода, маъқеи ўро дар низоми идоракунии ҷомеа ва давлат муқаррар намуда истода, мафҳумҳои “вақолатҳои мақомотҳои худидоракуни” ва “вақолатҳои райси Ҷамоат”-ро (дар қисматҳои V ва VII Қонун вақолатҳои ҷамоат ва райси Ҷамоат номбар қарда шудаанд) истифода мебарад. Ин шаҳодати он аст, ки давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмуи муайяни вақолатҳои барои ҳалли масъала ва функцияҳои худидоракунии маҳаллӣ зарурро барои мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ пешбини қардааст.

Луғати маънидодкунии забони русӣ истилоҳи “вақолат”-ро ҳамчун ҳуқуқи ягон шахс барои фаъолият

кардан, корбарӣ муқаррар мекунад.²⁸ Илми ҳуқуқшиносии истилоҳи “ваколат”-ро барои тавсифи ҳуқуқ ва ўҳдадорӣҳои ягон мақомот, шахсони мансабдор истифода мебарад; он ҳам ҳуқуқ ва ҳам ўҳдадориро баробар дар бар мегирад.²⁹ Муқаррар намудани ваколати мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ яке аз масъалаҳои ҳалкунандаи танзими ҳуқуқӣ- конституционӣ мебошад. Ягон чораи такмил додани сохтори худидоракунии маҳаллӣ натиҷаи хуб намебахшад, агар ба Ҷамоатҳо номгуӣ ҳуқуқҳои, ки таъбиқи онҳо ҳолати корро дар маҳалли даҳлатдор ба тариқи назаррас беҳтар мегардонад, дода нашавад.

Дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ нуқтаҳои умуминазариявии муаммои ваколатҳои мақомотҳои ҳокимият хеле муфасссал муҳокима шудаанд. Аммо қайд кардан зарур аст, ки масъалаи оиди мазмун, категорияҳои ҳуқуқии нисбатан мураккаб баҳснок мондаанд. Ду мафҳуми дар забони русӣ истифодашаванда- “компетенция” ва “полномочия” дар забони тоҷикӣ бо як истилоҳи “ваколат” ифода карда мешаванд. Барои ҳамин зарур мешуморем, ки фарқиати онҳоро дида бароем. Мазмуни “полномочия”-ро мо дар боло дида баромадем, “компетенция” бояд ҳамчун доираи ваколатҳои бо қонун, оиннома ё дигар санад ба мақомот ё шахси мансабдори аниқ пешниҳодшуда фаҳмида шавад.³⁰

“Компетенция”-и худидоракунии маҳаллӣ гуфта доираи матлаби фаъолияти он, ки бо қонун, санадҳои ҳуқуқӣ муқаррар карда шудааст бояд фаҳмида шавад; ҳуқуқ ва ўҳдадорӣҳои мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ бошад “полномочия” номида мешаванд.

Матлаби фаъолият гуфта соҳаҳои зисту зиндагонии аҳолии маҳалли муайян, ки Ҷамоат муттаҳид кардааст,

²⁸ Ниг.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.- М.-1993.-С.571.

²⁹ Ниг.: Кутафин О.Е. Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. М.-1982.- С.35; Аваньянс С.Л. Правовое регулирование деятельности Советов.- М. - 1980.- С. 71.

³⁰ Ниг.: Большая советская энциклопедия - М.-1980. - С.576.

фаҳмида мешавад. Дар ин мавридҳо сухан дар бораи соҳаҳои гуногуни ҳаёти маҳаллӣ, масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта меравад. Агар муқаррар кардани матлаби фаъолияти мақомот дар кадом соҳаҳои ҳаёти маҳаллӣ салоҳиятнок будани онро фаҳмонад, ҳуқуқу ӯҳдадорихо ҳалли имкониятҳои мақомотро дар ин ё он соҳаҳои муносибатҳои маҳаллӣ муайян мекунад.

Дар илми ҳуқуқшиносӣ ва санадҳои қонунгузорӣ барои ифодаи қисми дуёми ҷузъии “компетенция” истилоҳи “салоҳият”-ро ҳам истифода мебаранд, ки ба назари мо он қадар ҳам бамаврид ва мувофиқ нест.

Ба ҳамин мазмун салоҳияти худидоракунии маҳаллӣ мавқеи ҳуқуқии бо меъёрҳои Конститутсия ва Қонун “Дар бораи бораи худидоракунии маҳаллӣ...” муқаррар ва мустақкамшудаи худидоракунии барои аҳолии, мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, номгӯи ҳуқуқ ва ӯҳдадорихои аниқ барои татбиқи вазифа ва функсияҳои худидоракунии маҳаллӣ дар маҳалли Ҷамоат мутахҳидкарда мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки давлати ягонаи унитарӣ буданаш маълум аст ду дараҷаи ҳокимият амал мекунад:

- ҳокимияти ягонаи давлатӣ, ки ягонагии сохти конституционӣ ва тақсимнашавандагии ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, кафолатҳои ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандиро таъмин мекунад;
- ҳокимияти худидоракунии маҳаллӣ, ки вазифаи татбиқи манфиатҳои муштаракӣ истиқоматкунандагони маҳалли дар Ҷамоат муттаҳидгаштаро иҷро мекунад.

Ваколати мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, ки бо санадҳои қонунгузорӣ, аз он ҷумла Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонун “Дар бораи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ...” муқаррар карда мешавад, бояд имконияти мустақилона ҳал намудани ҳамаи масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ доштара, ки манфиати истиқоматкунандагони Ҷамоатро дахл дорад ва ба ҳаёти ҳаррӯзаи онҳо таъсир мерасонад, ҳамчунон баъзе масъалаҳои давлатиро, ки ба зиммаи мақомотҳои

худидоракунии маҳаллӣ гузошта шуданаш мумкин аст, фароҳам оварад.

Аз ваколати мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ фақат он соҳаҳои фаъолият берун монданиш мумкин аст, ки давлат мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои салоҳияти ҳудуд мондаст. Ин масъалаҳои ҷанг ва сулҳ, муҳофизат ва беҳатарӣ, сиёсати беруна ва муносибатҳои байналхалқӣ; сохтори судӣ ва прокуратура; танзими молиявӣ, арзӣ, қарзӣ, гумрукӣ ва дигарҳо.

Ҷунин принсипи муқаррар кардани ваколати худидоракунии маҳаллӣ ба қоидаҳои Хартияи Аврупоӣ оиди худидоракунии маҳаллӣ ҳам мувофиқат мекунад.

Мувофиқи м.14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомотҳои худидоракунии дар шаҳрак ва деҳот” ба фаъолияти Ҷамоат дохил мешаванд:

- тасдиқи барномаи фаъолият ва нақшаи хароҷотҳои мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, нақшаи чорабиниҳои ободонӣ ва беҳбудии ҳолати санитарии маҳаллҳои аҳолинишин;
- муқаррар намудани тамоилотҳои асосии фаъолияти Раиси Ҷамоат ва муовинҳои вай, қабули ҳисоботи ҳарсолаи онҳо;
- сарҷамъ намудани маблағҳои пулии аҳоли, корхона, ташкилот, муассисаҳои ҳамаи шаклҳои моликият барои инкишофи сохторҳои иҷтимоӣ дар маҳалли худ аз рӯи принсипи ихтиёри;
- ташкили назорати сарфи маблағҳои зарурӣ, ташкили комиссияи тафтишотӣ, тасдиқи низомнома дар бораи он;
- муҳокимаи масъалаҳои ташкили корхонаҳои хурд, кооперативҳо, устохонаҳо ва ғ.х. дар ҳудуди худ бо тартиби қонун пешбиниқарда;
- муҳокима ва омода сохтани пешниҳодот ба мақомотҳои дахлдор оиди маҳалли тобеи худ, воҳидҳои маъмури – ҳудудӣ, номи кӯчаҳо, хиёбонҳо ва дигар объектҳо;

- ба амал баровардани дигар ваколатҳо мувофиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ҷамоат дар ҳадди ваколатҳои ба ӯ дода шуда қарорхое қабул мекунад, ки иҷрои онҳо барои ҳамаи шаҳрвандони дар ҳамин маҳал истиқоматкунанда ҳатмист.

Аз болои қарорҳои Ҷамоат, ки ба қонунгузорию зид аст, ба тариқи судӣ ё ба Маҷлиси депутатҳои халқии шаҳр ё ноҳияи дахлдор шикоят кардан мумкин аст.

Ваколатҳои ҳамчун мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ба амалбарорандагони Ҷамоатро ҷудо кардан мумкин аст:

- ваколатҳои хусусияти умумӣ;
- ваколатҳои хусусияти аниқ.

Мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ соҳиби ваколатҳои худ мебошанд, ки санадҳои ҳуқуқии фаъолияти онҳоро муқарраркунада, пешбинӣ кардааст. Ваколатҳои онҳо аз ваколатҳои умумии мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф мекунад ва кафолат медиҳад, бармеояд. Мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ бо салоҳияти худ ҳуқуқи масъалаҳои ба ваколати мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ додашударо гирифтани надоранд, доираи онҳоро маҳдуд кардан ҳам мумкин нест. Ин салоҳиятҳо ҳалли масъалаҳои ҳаёти маҳаллиро таъмин мекунад. Ғайр аз он, ба мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ баъзе салоҳиятҳои алоҳидаи давлатиро додан мумкин аст; дар матлаби фаъолияти онҳо метавонад масъалаҳои ҳаёти маҳаллӣ, вале аҳамияти давлатӣ дошта бошад.

Дар аини ҳол ба назар гирифтани лозим аст, ки мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ набояд бо ташаббуси худ ба муҳокима масъалаҳоеро қабул кунанд, ки ба ваколати дигар мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дода шудааст.

Ҳаминро ҳам бояд ба назар гирем, ки мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ метавонанд қисми салоҳиятҳои

худро ба мақомотҳои ҷамъиятии худидоракунии маҳаллӣ гузаронанд, соҳаҳои ваколати муштаракро муқарар намоянд.

Қонун дар бораи худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои Ҷамоатҳо доираи васеи салоҳиятҳои зеринро дар соҳаҳои муҳими ҳаёти маҳаллӣ пешбинӣ кардааст:

- тасдиқи буҷет, нақша ва барномаҳои тараққиёти иҷтимоӣ – иқтисодӣ, ҳисоботҳо оиди иҷрои онҳо;
- ташкили хазинаҳои ғайрибуҷетӣ ва арзӣ, муқаррар кардани мақом ва истифодаи мақсадноки онҳо;
- муқаррар кардани андоз ва пардохтҳои маҳаллӣ, нарх ва тарифҳои мол ва хизмат, корхонаҳои мунитсипалӣ;
- тасдиқи номгуӣ объектҳои моликияти маҳаллӣ, ки ба даст овардан, сохтан ва дигаргун кардани онҳо бо розигии Ҷамоат сурат мегирад;
- муқаррар намудани тартиби таъин ва озод кардан аз вазифаи роҳбарони муассиса, ташкилот ва корхонаҳои маҳаллӣ;
- муқаррар намудани имтиёз ва афзалиятҳо, аз он ҷумла дар масъалаи андоз, бо мақсади ҳавасманд гардонидани намудҳои алоҳидаи фаъолияти соҳибкорӣ;
- муқаррар намудани тартиби додан ва кашида гирифтани қитъаҳои замин;
- тасдиқи қоидаҳои ба ҳисобгирии шаҳрвандони мӯҳтоҷи бехбудии шароити манзил ва пешниҳод намудани манзилгоҳҳо;
- ташаккули мақомотҳои моликияти маҳаллиро соҳибӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдорӣ кунанда, зеро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро оиди идора кардани моликияти маҳаллӣ кафолат медиҳад.

Дар ҳудуди худидоракунии маҳаллӣ корхона, муассиса ва ташкилотҳои шаклҳои гуногуни моликият ва тобеият ҳастанд. Ваколати калони мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ нисбати корхонаю ташкилотҳои мунитсипалӣ пешбинӣ шудааст.

Раиси ҷамоат мувофиқи Қонун дар бораи худидоракунии маҳаллӣ дар ҳадди ваколати худ роҳбарияти умумиро нисбати муассисаҳои дар буҷети маҳаллӣ қарордошта ва ҳамчунон корхонаҳои дар асоси моликияти маҳаллӣ ташкилшуда ба амал мебарорад. Вай оиннома ва низомнома дар бораи корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳоро тасдиқ мекунад, агар дар оиннома пешбинӣ шуда бошад роҳбарони ин корхонаю муассисаю ташкилотҳоро ба вазифа таъин мекунад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад, ки молу мулки моликияти маҳаллӣ ва ба ихтиёри корхонаи маҳаллӣ додашуда ба вай бо ҳуқуқи пурраи хоҷагидорӣ тааалуқ дорад. Молу мулки моликияти маҳаллӣ буда ва аз ҷониби соҳибмулк ба ихтиёри муассисаи дар буҷети маҳаллӣ буда додашуда, дар идоракунии ғаврии ин муассиса қарор дорад.

Муносибатҳои хоҷагии мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ бо корхона, муассиса ва ташкилотҳои дар моликияти маҳаллӣ буда дар асоси шартнома ташкил карда мешавад.

Бо мақсади таъмини ба тариқи комплексӣ инкишоф ёфтани маҳалли худ мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ метавонанд:

- иштироки корхонаю ташкилотҳоро дар тараққиёти ҳамин маҳал ҳамоҳанг созанд;
- дар асоси шартнома маблағу воситаҳои корхона, ташкилот, шаҳрвандон ва буҷети маҳаллиро барои сохтмон, таъмир ва нигоҳубини объектҳои истеҳсоли ва иҷтимоии сохтори худ муттаҳид созанд.

БОБИ III ШАКЛҲОИ БА АМАЛБАРОРИИ ХУДИДОРАКУНИИ МАҲАЛЛӢ

3.1. Якҷоя истифода бурдани шаклҳои бевосита ва намоёндагии демократия дар татбиқи худидоракунии маҳаллӣ

Чӣ тавре ки маълум аст демократия ин ҳокимияти халқ, ки бо воситаи халқ ва барои манфиати халқ ба амал бароварда мешавад, мебошад. Мувофиқи м.6 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар Тоҷикистон халқ барандаи истиқлолият ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки онро бевосита ё бо воситаи намоёндагонаш ба амал мебарорад».

Дар м.3 Конститутсияи Федератсияи Русия бошад муқаррар шудааст, ки барандаи истиқлолият ва сарчашмаи ягонаи ҳокимият дар Федератсияи Русия халқи сермиллати он мебошад, ки ҳокимияти худро бевосита, ҳамчунон бо воситаи мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ ба амал мебарорад.

Дар ташкили худидоракунии маҳаллӣ баръало ақидаи наздик кунонидани ҳокимият ба халқ ифодаи худро меёбад, чунки халқ сарчашмаи ҳокимият дар ҷамъият мебошад, вале назар ба ҷамоат дар дигар ҷой ӯ ҳокимияташро бевосита ба амал бароварда наметавонад. Аз ҳамин сабаб худидоракунии маҳаллӣ чун яке аз асосҳои низоми демократии идоракунии ҷамъият баромад мекунад. Он ба низоми демократии идоракунии имкон медиҳад масъалаҳои маҳаллиро бо дараҷаи камтарини мамониатҳои бюрократӣ ва самаранокии бештар нисбати низоми марказонидашудаи идоракунии ҳал намояд; баҳисобгирии манфиатҳои ҷомеаҳои хурдро дар раванди татбиқи сиёсати давлатӣ таъмин намояд; ба тариқи оптималӣ манфиату ҳуқуқҳои инсон ва манфиатҳои минтақавӣ, давлатиро якҷоя ба назар гирад. *Ба амал баровардани функсия ва ваколатҳо ба тариқи оптималӣ якҷоя ва таъсири мутақобилаи институти демократияи*

бевосита ва намояндагиро дар дараҷаи маҳаллӣ дар назар дорад.

Райъпурсӣ, интиҳобот, маҷлис (анҷуман) ва дигарҳо шаклҳои бевоситаи ифодаи ирода мебошанд, ки ба воситаи он шаҳрвандон худидоракунии маҳаллиро ба амал мебароранд.

Бақте ки мо дар бораи шаклҳои бевоситаи иштирок дар татбиқи худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро меғӯем бояд низоми худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар дошта бошем. Мувофиқи Констиутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1978 низоми худидоракунии маҳаллиро шӯроҳои депутатҳои халқии шаҳрак ва деҳот ҳамчун мақомотҳои ҳудудӣ – ҷамъиятии худидоракунии шаҳрвандон ташкил мекард. Ҳоло ҳамчун мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фақат мақомотҳои намояндагии худидоракунии маҳаллӣ – ҷамоати шаҳрак ва деҳот баромад мекунанд.

Дар бораи имкониятҳои шаҳрвандони Федератсияи Русия оиди иштирок дар идоракунии корҳои ҷамъият гуфта истода шаклҳои гуногуни иштирокро ба монанди тавсиягӣ, машваратӣ, ҳалқунанда фарқ кардан мумкин аст, ки ба тариқи қонунгузорӣ дар Тоҷикистон ҳам ҷорӣ кардан лозим аст.

Вобаста ба афзалияти ин ё он шаклҳои иштирок дар адабиёт таснифи зерини шаклҳои демократия тақлиф карда мешавад:

- демократияи машваратӣ (гирдиҳамой) барои иштироки аҳоли дар раванди идоракунии имкониятҳои васеъ медиҳад, вале ба соҳаи қабули қарор таъсири воқеӣ надорад ва барои қарорҳои қабулшуда ягон масъулият ҳам нест;
- демократияи намояндагӣ ба шаҳрвандон имконият медиҳад дар ташкили мақомотҳои намояндагӣ ба воситаи низоми вучуддоштаи интиҳобӣ иштирок кунанд, ки таъсири он ба воситаи депутатҳо хеле

калон аст, вазе масъулият барои қарорҳои қабулшуда ҳамчунон муқаррар нашудааст;

- демократияи бевосита имкониятҳои хеле калонро оиди иштироки бевоситаи шаҳрвандон дар раванди қабули қарори қатъи дар назар дорад.

Таъкид намудан зарур аст, ки табиати худидоракунии бештар ба шакли бевоситаи ҳокимияти халқӣ мувофиқ аст. Райъпурсӣ, интихобот, маҷлис (анҷуман) дар амал татбиқ намуданашон (хусусан ҷамъомадҳои оддии шаҳрвандон) он қадар осон нест.

Татбиқи ҳуқуқи аҳолиро ба худидоракунии маҳаллӣ таҳлил намуда истода шаклҳои зерини иштироки онро ҷудо кардан мумкин аст:

- иштирок дар интихоботи маҳаллӣ (сухан дар бораи табиқи ҳуқуқи интихоботии ҳам ғайрифаъл ва ҳам ғайрифайл меравад);
- иштирок дар райъпурсӣ, пурсиш, плебиссит;
- иштирок дар мақомотҳои худидоракунии ҷамъиятии маҳаллаҳо;
- иштирок дар маҷлису ҷамъомадҳои шаҳрвандон;
- иштирок дар гирдиҳамой, намоишҳо ва ғ.х., ва (ё) ташкили онҳо;
- фиристодани муроҷиатномаҳо ба мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ;
- татбиқи ташаббуси қонунгузорӣ (агар ба Ҷамоат чунин ҳуқуқ дода шавад);
- фаъолият дар мақомотҳои намоёндагии худидоракунии маҳаллӣ;
- иштирок дар маҷлисҳои оммавӣ, сессияҳои кушоди мақомотҳои намоёндагии худидоракунии маҳаллӣ;
- ба амал баровардани хизмати мунитсипалӣ.

Мувофиқи қ.2 м.6 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «шакли бевоситаи ифодакунандаи ҳокимияти халқ райъпурсии умумихалқӣ ва интихобот мебошад».

Чӣ тавре ки мо қайд карда будем дар Ҷумҳурии Тоҷикистон райъпурсии маҳаллӣ нест ва аксарияти

шаҳрвандони мамлакат қабули қонуни махсусро оиди тартиби гузаронидани райъпурсии маҳаллӣ зарур мешуморанд. Аз ҳамин сабаб муҳокимаи ин масъаларо дар мисоли қонунгузории Федератсияи Русия имконпазир меҳисобем.

Райъпурсии маҳаллӣ овоздиҳии халқӣ аз рӯи масъалаҳои муҳимтарини худидоракунии маҳаллӣ мебошад.

Мувофиқи м.13 Қонуни Федералии Русия «Дар бораи кафолатҳои асосии ҳуқуқи интихоботиин шаҳрвандон ва ҳуқуқи шаҳрвандони Федератсияи Русия барои иштирок дар райъпурсӣ» ба райъпурсии маҳаллӣ масъалаҳои зерин бароварда шуданаш мумкин нест:

- дар бораи пеш аз мӯҳлат қатъ кардан ё дароз кардани ваколатҳо, боздоштани ба амал баровардани салоҳияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, ҳамчунин гузаронидани интихоботи пеш аз мӯҳлатии мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ё ба дигар мӯҳлат гузаронидани интихобот;
- дар бораи ташаккули ҳайати шахсии мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ;
- дар бораи интихоб, таъин ё додани розигӣ барои таъин ба вазифа ё озода кардан аз вазифаи депутатҳо ва шахсони мансабдор;
- дар бораи қабул ё тағйироти буҷети дахлдор, иҷроиш ва тағйироти ўҳдадориҳои молиявии субъектҳои ФР, сохторҳои мунитсипалӣ;
- дар бораи қабули чораҳои фаврӣ ва фавқулодда оиди таъмини саломатӣ ва бехатарии аҳоли.

Ба райъпурсии маҳаллӣ ҳамаи масъалаҳои худидоракунии маҳаллӣ, ки чунин хислати онҳо бо қонунгузорӣ муайян шудааст, бароварда шуданаш мумкин аст.

Ба райъпурсии маҳаллӣ масъалаҳоро баровардан лозим аст, ки бевосита манфиатҳои ҷомеаи маҳаллиро дахл дошта бошанд.

Ҳамаи масъалаҳои ба ваколати мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дохилшаванда ба райтурсии маҳаллӣ бароварда шуда наметавонанд.

Дар баъзе давлатҳои демократӣ ифодакунандаи бевосита ва олии иродаи аҳолии интихоботи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ мебошад.

Интихобот ин амали худидоракунист. Ба воситаи интихобот шаҳрвандон онҳоро, ки бештар барои ба амал баровардани функцияҳои худидоракунӣ омода ҳастанд ба сифати намояндашон дар мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ муайян мекунанд. Худидоракунӣ ба ҷаъолияти аҳолии, дарк намудани масъулият барои идоракунии корҳои маҳаллӣ асос меёбад. Иштироки аҳолии дар раванди интихобот барои онҳо мактаби ба худ хоси худидоракунӣ мебошад; шаҳрвандон дар раванди маъракаи интихоботи бо барномаи номзадҳо шинос шуда имкон пайдо мекунанд дар воҳуриҳо бо онҳо тақлифҳои худро гуянд, диққаташонро ба муаммоҳое, ки ҳалли худро аз ҷониби мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ интизоранд, ҷалб намоянд. Барои ҳамин иштироки аҳолии дар интихобот фақат бо овоздиҳӣ барои ин ё он номзад маҳдуд шуданаш мумкин нест. Интихобот на фақат пайдо кардани намояндагони беҳтарини аҳолиро дар мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ бояд таъмин намояд, балки ба аҳолии бояд имконият диҳад ҷаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро баҳо диҳад, роҳу тарзҳои беҳтар кардани кори онҳоро муайян кунад ва ин вазифаҳо воқеӣ мебошанд, чунки интихобот дар маҳалҳои аҳолинишини начандон калон гузаронида мешаванд, номзадҳо шахсоне мебошанд, ки ба аҳолии шаҳрак ё деҳоти мазкур хеле хуб шинос мебошанд. Муаммоҳое, ки онҳо оиди он дар воҳуриҳо бо интихобкунандагон мегуянд ба онҳо наздик ва фаҳмо мебошанд, манфиати ҳар як истиқоматкунандаи маҳалли аҳолинишини мазкурро даҳлат мекунанд.

Дигар шакли бевоситаи ҳалли масъалаҳои ҳаёти маҳаллӣ аз ҷониби аҳолии, ба амал баровардани худидоракунии маҳаллӣ бо маҷлису ҷамъомадҳои

шаҳрвандон мебошад, ки дар аксарияти мамлакатҳо шакли анъанавии идоракунии қорҳои маҳаллӣ мебошад.

Дар Русияи тоинқилобии подшоҳӣ (1917) мақомоти ҷамъиятии деҳот ҷамъомади деҳа ва сардори деҳа буданд. Ҷамъомади деҳа хусусияти намоёндагӣ на дошт ва аз ҳамаи соҳибони ҳавлӣ иборат буд. Барои иштирок дар ҷамъомад қонунгузор ягон шартӣ ҷинс ё синну солро муқаррар намекард ва дар амалия дар ҷамъомадҳо ҳам занҳо, ҳам ноболиғон иштирок мекарданд. Барои салоҳиятнок будани ҷамъомад талаб карда мешуд, ки на кам аз нисфи соҳибони ҳавлӣ ё шахсони онҳоро ивазкунанда ҳамчунон сардори деҳа, ки раиси ҷамъомад буд, ҳозир бошанд.

Баъди инқилоби Октябри соли 1917 тамоилоти идоракунии чунин буд, ки мавқеи ҷамъомадҳои деҳа суст карда мешуданд ва баръакс мавқеи шӯроҳои деҳот мустақкам карда мешуданд. Аммо муаммои муносибатҳои ҳамдигарии ҷамъомад ва шӯрои деҳот бо он мураккабтар мешуданд, ки дар он ҳамчун зинаи поёнии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ягон пояи моддӣ-молиявӣ мавҷуд набуд. Тадқиқотҳои солҳои 20 асри гузашта гузаронидашуда нишон доданд, ки ҷамъомади деҳа пурра шӯроиро иваз мекунад. Дар ҳамаи ин раванди иваз кардан ҷамъомади деҳа ҳамчун ҳуҷаини деҳа ва ҳаёти хоҷагии он баромад мекунад. Шӯрои деҳаҳо ба мавқеи дуҷумдараҷа тела карда маҷбур мекунад, ки ҳар дафъа, барои ҳалли ҳар як масъала ба ҷамъомади деҳа муроҷиат кунад. Чунин тамоилот ҳамчун ҳатти сурх аз ҳамаи таърихи Шӯрои деҳот мегузарад.

Аммо тадриҷан анъанаҳои ҷамъомадҳои деҳот ба фаромӯшӣ мерасиданд; онҳо аҳамият ва мавқеи худро баъди пайдо шудани колхоз (хоҷагии коллективӣ) ва совхоз (хоҷагии советӣ, яъне давлатӣ), ки ба дасти худ ҳокимияти воқеиро дар деҳот гирифтанд, гум карданд. Шӯроҳои деҳот дар аксарияти худ аз колхозу совхозҳо дар вобастагии муайяни моддӣ буданд, чунки барои ҳалли масъалаҳои хоҷагӣ ва иҷтимоӣ — маданий кӯмак меपुरсиданд.

Имрӯзҳо дар низоми худидоракунии маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷлису ҷамъомадҳои шаҳрвандон нест.

Раёйпурсӣ, интихобот, маҷлису ҷамъомад шакли рӯирост, бевоситаи демократия буда бо истифодаи онҳо аҳолии иродаи иҷроишаш ҳатмиро ифода мекунад, қарорҳои оқибатҳои муайяни ҳуқуқидоштаро қабул мекунад.

Дар айни ҳол ба шаклҳои демократияи бевосита ҳамин хелиҳое дохил мешаванд, ки барои муайян намудани афкори умум, ки барои қабули дурусти қарорҳои мақомотҳои дахлдор бо назардошти мулоҳиза ва манфиати аксарияти аҳолии хизмат мекунад, зарур ҳастанд. Мулоҳизаи шаҳрвандон, ки бо ёрии ин шаклҳои демократияи бевосита муайян карда мешавад, барои шаҳрвандон, шахсони мансабдор ва мақомотҳо ҳатмӣ нест ва ҳамчун қоида ягон оқибати ҳуқуқиро ҳам пайдо намекунад. Мо дар назар дорем муҳокимаи масъалаҳои аҳамияти маҳаллии дошта ва лоиҳаи қарорҳои мақомотҳои худидоракунии маҳаллии аз ҷониби аҳолии, пурсиши афкори умум. Бо ёрии ин шаклҳои демократияи бевосита фикри аҳолии оиди масъалаи ба тариқи қатъӣ ҳалкунандаи мақомоти дахлдори ҳокимият фаҳмида мешавад. Тағйир додани сарҳадди маҳалли мақомоти худидоракунии маҳаллии фаъолияткунанда фақат бо назардошти фикри аҳолии маҳалли дахлдор иҷозат дода мешавад.

Дар татбиқи имкониятҳои шаҳрванд оиди иштирок кардан дар худидоракунии маҳаллии ҳуқуқи шаҳрванд барои шахсан муроҷиат кардан, фиристодани муроҷиатномаи инфиродӣ ва коллективӣ ба мақомотҳои худидоракунии маҳаллии аҳамияти калон дорад.

Муроҷиати шаҳрвандон (инфиродӣ ва коллективӣ) ҳамчун институти демократияи рӯирост универсалии мебошад, чунки он барои иштирок кардан дар муайян намудани вазифа ва тамоилотҳои фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллии, коркарди лоиҳаи қарорҳо, назорати фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллии имконият медиҳад. Муроҷиати инфиродӣ ва коллективӣ

шаҳрвандон сарчашмаи муҳими ахбороти барои коркарди вазифа ва тамоилотҳои ғайриқонуни, қабули қарорҳои ҷавобгӯи манфиатҳои аҳолии зарур мебошад. Аммо имрӯзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон механизми зарури ҳуқуқии татбиқи ин ҳуқуқ мавҷуд нест, ҳарчанд ин масъала бо қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон» ба танзим дароварда шудааст.

Барои ҷалб намудани диққати мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ба муаммоҳои рӯзмарра инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, масъалаҳои ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, ки ҳалли ғайриқонуни талаб мекунанд, ташаббуси ҷамъиятии шаҳрвандон аҳамияти махсус дорад; ифодаи худғайриқонуни дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти маҳаллӣ, гирдиҳамой, намоишҳо ва ғ.х. низ чунин аҳамият дошта метавонанд. Ҳамаи ин воситаҳо одатан хеле аниқ нишон медиҳанд, ки дар кучо, кадом соҳа, кадом масъала мақомоти идоракунии функсияҳои ба зимаашон гузашташударо иҷро карда наметавонанд, дар кучо ба манфиати аҳолии ҳамаи маҳал зарар расонида мешавад ё аллакай шудааст.

Мақомотҳои намоёндагии худидоракунии маҳаллӣ, ғайриқонуни онҳо бо шаклҳои гуногуни ифодаи рӯйроستي иродаи шаҳрвандон зич алоқаманд аст. Инкишофи худидоракунии маҳаллӣ якҷоя мувофиқа кунонидани институтҳои демократияи бевосита ва намоёндагӣ, сохторҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ дар механизми худидоракунии маҳаллӣ, асосҳои касбӣ ва ҷамъиятиро дар назар дорад.

3.2. Шаклҳои дигари бевоситаи иштироки аҳолии дар худидоракунии маҳаллӣ

Мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли муҳимми иштироки аҳолии дар худидоракунии маҳаллӣ ҳуқуқ ба муроҷиат кардан ба мақомотҳои ҳокимият ва шахсони мансабдори онҳо мебошад. Имрӯзҳо асоси ҳуқуқии татбиқи ҳуқуқи истиқоматкунандагони ҷумҳурий ба муроҷиат кардан – Қонунҳо дар бораи

мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар шаҳрак ва деҳот ва муроҷиати шаҳрвандон барои қонун мебошад. Бояд қайд кард, ки ду намуди муроҷиат – инфиродӣ ва коллективӣ (петисия) фарқ карда мешавад.

Петисия – ин муроҷиати коллективонаи шаҳрванд ба мақомоти худидоракунии маҳаллӣ барои манфиати худаш, манфиати шахсони дигар, ҷамъият ва давлат мебошад.

Ҳуқуқи муроҷиати инфиродӣ ва коллективиро фақат шаҳрвандони ҳамин давлат доранд, аммо муроҷиати шахсони хориҷӣ ва муҳоҷирон ҳам ба мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ барои муҳофизати ҳуқуқҳои поймолшудаашон мумкин аст. Барои ҳамин ба шахсони хориҷӣ ва муҳоҷирон дигар шаклҳои иштирок дар худидоракунии маҳаллӣ неву ҳуқуқ ба муроҷиатро додан мувофиқи мақсад мешуд.

Якчанд намуди муроҷиатҳо – арз, таклиф ва шикоят фарқ карда мешавад.

Арз-муроҷиати шахс ё гурӯҳи шахсон ба мақомоти дахлдор оиди татбиқи ҳуқуқ ё манфиати қонунӣ мебошад. Арз ҳамеша ба манфиати шахси алоқаманд аст ва баровардани санади расмиро оиди қаноатманд кардани арз ё рад кардани он талаб менамояд. Арзи пешниҳодшуда шахси мансабдорро маҷбур мекунад, ки масъалаи гузашташударо ҳал кунад. Барои беасос рад кардани арз шахси мансабдор ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

Таклиф – муроҷиати шахс ё гурӯҳи шахсон ба мақомоти дахлдор оиди эрод ва хоҳиши беҳбудии кор мебошад. Шахси муроҷиаткарда дар бораи худ ғамхорӣ намекунад. Муҳокимаи таклифҳо аз ҷониби шахси мансабдор ягон оқибати ҳуқуқӣ надоштанааш мумкин аст.

Шикоят – хабар оиди ҳуқуқвайронкунӣ ва риоя накардани манфиатҳои қонунӣ буда ва хоҳиши аз нав дида баромадани масъаларо дорад. Шикоят ҳамеша бо шахсияти муроҷиаткунанда алоқаманд аст. Дида баромадани шикоят оқибати ҳуқуқӣ дорад ва баровардани ҳуҷҷати расмиро аз рӯи натиҷаҳои муҳокимаи пешбинӣ мекунад. Асосҳои овардани шикоят вайрон кардани ҳуқуқ,

мамониат сохтан барои татбиқи ҳуқуқ, ғайриқонуни ўҳдадор кардан буда метавонад.

Шахсони мансабдор ва роҳбароне, ки ба онҳо мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, худидоракунии маҳаллӣ барои дида баромадан муроҷиати шаҳрвандонро мефиристанд дар ҳалли ваколати худ ҳамаи чораҳоро барои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва бартараф кардани ҳуқуқвайронкуниҳо мебинанд.

Мӯҳлати дида баромадани муроҷиати шаҳрвандон набояд аз як моҳ зиёд бошад. Дар мавридҳои зарурияти гузаронидани санҷишҳои иловагӣ, аниқ кардани ҳолатҳои нав ошкоршуда роҳбари худидоракунии маҳаллӣ метавонад ин мӯҳлатро дароз кунад, аммо ба муддати на зиёда аз як моҳ баъди огоҳонидани муаллифи муроҷиат дар ин бора.

Шахсони мансабдор ва роҳбарони худидоракунии маҳаллӣ ўҳдадоранд бо талаботи шаҳрвандон онҳоро бо маводҳо, натиҷаи санҷишҳо шинос кунанд, ба шаҳрвандон ба тариқи хаттӣ ё шифоҳӣ дар бораи натиҷаҳои дида баромадани муроҷиат ва чораҳои дидашуда хабар диҳанд. Ҳолатҳои дар муроҷиат овардашудаи шаҳрвандро асоснок ҳисоб карда шахси мансабдор ё роҳбар чораҳои ҳалли масъалаҳои гузошташуда ва бартараф кардани ҳуқуқвайронкуниҳои муқарраршударо мебинанд. Агар ҳолатҳои овардашуда тасдиқи худро наёбанд ё хоҳишу талабот беасос ҳисоб карда шаванд, арзашон рад карда мешавад. Дар мавридҳои пешбиникардаи қонун шахсони мансабдор метавонанд ба суд муроҷиат карданро тавсия кунанд.

Мувофиқи м. 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар шаҳрак ва деҳот «Қарорҳои ба Қонунгузорӣ муҳолифи Ҷамоат барои ба суд ё маҷлиси депутатҳои халқӣ шикоят кардан асос мешаванд».

Бояд қайд намуд, ки ташкили гирдиҳамой, намоишҳо ва ғ.х. бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар шаҳрак ва деҳот» танзим карда намешавад. Дар Ҷамоатҳо ҳам ба он

диққат дода намешавад ва дар Оинномаи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар бораи чунин шакли иштироки аҳоли дар худидоракунии маҳаллӣ хотиррасон карда намешавад.

Санади ҳуқуқии асосии ба танзимдарорандаи тартиби ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонунҳо «Дар бораи муроҷиати шаҳрвандон» ва «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» мебошанд.

Тамоилоти инкишофи худидоракунии маҳаллӣ дар мамлакатҳои хориҷа нишон медиҳанд, ки дар он ҷо демократияи бевосита тараққӣ меёбад. Мустақилияти худидоракунии маҳаллиро таъмин ва кафолат дода истода онҳо институтҳои демократии давлатро инкишоф медиҳанд.

Аз рӯи назария ва табиати ҳуқуқии худ фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ набояд маҳдуд карда шаванд.

Ин ҷо саволе пайдо мешавад, ки оё қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пурра таъмин намудани ба амалбарории худидоракунии маҳаллӣ мувофиқат мекунад?

Барои ҷавоб гуфтан ба ин савол мо бояд таҳлили ҳуқуқӣ – муқоисавии қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузори мамлакатҳои хориҷаро дар бораи худидоракунии маҳаллӣ гузаронем.

Азбаски Қонунгузори Федератсияи Русия дурнамои инкишофи институти низомии худидоракунии маҳаллиро дорад, мо қонунгузори худро бо қонунгузори Русия дар бораи худидоракунии маҳаллӣ муқоиса менамоем.

Ғайр аз он ки дар Федератсияи Русия низомии мукаммали худидоракунии маҳаллӣ вучуд дорад, субъектҳои он метавонанд мустақилона шаклҳои фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллии худро интихоб намоянд. Агар дар баъзе минтақаҳо худидоракунии маҳаллӣ дар шакли мақомотҳои намоёндагӣ амал кунад, дар дигар минтақаҳои он ба шакли ифодаи бевоситаи иродаи шаҳрвандон татбиқ карда

мешавад. Мо чунин мешуморем, ки яке аз роҳҳои афзалиятноки татбиқ ва ба амалбарории худидоракунии маҳаллӣ гузаронидани маҷлис, ҷамъомад, конфронсҳо мебошад. Ҳамчунон ба мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ҳуқуқ дода шудааст, ки мақомотҳои худро аз нав ташкил кунанд ё ваколатҳои худро ба мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ гузаронида мақомотҳои худро пароканда кунанд.

Яке аз шаклҳои демократияи бевоситаи аҳолии дар худидоракунии маҳаллии Русия райёпурсӣ ва интиҳоботи маҳаллӣ мебошад.

Дар муқоиса бо мақомотҳои худидоракунии маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомотҳои худидоракунии маҳаллии Федератсияи Русия бо роҳи интиҳобот ташкил карда мешаванд ва мувофиқан ҳуқуқэҷодкунӣ ҳам бо роҳи райёпурсии маҳаллӣ ба амал бароварда мешавад. Бояд қайд намуд, ки аз рӯзи пайдошавии худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин шакли демократияи бевосита набуд. Вақте ки соли 1991 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту иловаҳо дохил карданд ҳамон вақт мафҳуми худидоракунии маҳаллӣ пайдо шуд, ки ба низоми он райёпурсии маҳаллӣ, маҷлису ҷамъомадҳо дохил мешуданд. Интиҳоботи маҳаллӣ ҳамчун тарзи иштироки бевоситаи аҳолии дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода нашудааст.

Ду давраи инкишофи қонунгузории худидоракунии маҳаллиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фарқ мекунем:

1. Мавқеи ҳуқуқии худидоракунии маҳаллӣ мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1978 (бо тағйироту иловаҳои соли 1991);
2. Мавқеи ҳуқуқии худидоракунии маҳаллӣ мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994.

Баъди эълон намудани истиқлолият дар мамлакати мо раванди демократикунории ҳаёти ҷомеа оғоз ёфт, ки он барои мукамал гаштани институтҳои худидоракунии маҳаллӣ асос гашт.

Дар муқоиса бо Конститутсияи соли 1978 дар Конститутсияи соли 1994 низоми мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд гаштааст, ки ба принсипҳои мустақилияти ташкил ва фаъолияти худидоракунии маҳаллӣ муҳолиф аст.

Қонунгузори Русия баръакси мо низоми худидоракунии маҳаллиро бо шаҳраку деҳот маҳдуд накардааст, ҳатто мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро дар дараҷаи шаҳрҳо ташкил кардааст. Айни ҳол худидоракунии шаҳрӣ дар Федератсияи Русия инкишоф меёбад, ки онро мири шаҳр роҳбарӣ мекунад. Дар чунин мавридҳо гузаронидани интихоботи маҳаллӣ зарур аст.

Маҳдуд намудани мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ бо дараҷаи шаҳраку деҳот, ба назари мо, ягон вачҳи асоснок надорад. Баъди хусусӣ гардонидани манзил дар шаҳрҳо дар бораи идоракунии давлатии хоҷагии коммуналӣ ҳарф задан имконнопазир аст. Ҳамаи масъалаҳои ба манфиати ҳаёти маҳаллии аҳоли дахл дошта аз ҷониби худӣ вай ҳал карда мешаванд, вале худсарона ва бенизом. Дар давоми фаъолияти тадқиқотии худ ба коркунони идораи манзил мо таклиф намудем, ки барои танзими муносибатҳо бо манзили хусусӣ дар хонаҳои бисёрхӯҷра *кондоминимумҳо* ташкил намоем. Моҳиятан онҳо мақомотҳои ҷамъиятии худидоракунӣ дар маҳалҳо мебошанд, яъне ин қадами аввал ба худидоракунии маҳаллӣ мебошад. Ҳамаи ин гуфтаҳои мо ба микроноҳияҳо, ки аз хонаҳои бисёрқабата ва бисёрхӯҷра иборатан, дахл дорад. Дар маҳаллаҳои аз ҳавлӣ иборат бошад шароити зисту зиндагонӣ аз маҳалли деҳот ягон фарқе надорад ва ҷасурона худидоракунии маҳаллини асрҳо вуҷуддоштаро қонунӣ кардан мумкин аст.

Худидоракунии маҳаллӣ ҳамчун яке аз қисмҳои ҷузъии муҳими сохтори конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати мақомоти аз тарафи шахрвандон дар шахсияти Ҷамоатҳои деҳот ва шаҳракҳо созмондодашаванда баромад намуда, мустақилона ва зерӣ ҷавобгари худ масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаро ҳал менамояд.

Худидоракунии маҳаллӣ монанди ғояи коммунистии худидоракунии ҷамъияти ё ифодаи иродаи бевоситаи аҳолии нест, гарчанде ки баъзе ҷузъиёти демократияи бевоситаро дар он мушоҳида намудан мумкин аст.

Худидоракунии маҳаллӣ натиҷаи ғайримарказонида шудани ҳокимият дар мамлакат мебошад ва бинобар ин ҳамчун яке аз шаклҳои ифодаи ҳокимияти халқ баромад менамояд. Аз ҳамин сабаб Хартияи аврупоии худидоракунии маҳаллӣ аз соли 1985 пешбини менамояд, ки он бояд дар қонунгузорӣ ва ҳатто дар конституцияи ҳар як мамлакат мустаҳкам карда шавад.

Маҳз аз ҳамин сабаб дар конституцияҳои давлатҳои муосир, аз он ҷумла Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон худидоракунии маҳаллӣ ҳамчун яке аз асосҳои низоми демократии идоракунии мустаҳкам гардида ва кафолат дода шудааст.

Дар натиҷаи ташкили худидоракунии маҳаллӣ дар мисоли амалияи мамлакатҳои зиёди мутамаддин дар сатҳи поёнии воҳидҳои маъмурӣ-ҳудудӣ – Ҷамоатҳо ҳокимияти оммавӣ на аз тарафи мақомоти давлатӣ (ба монанди собиқ шӯроҳои деҳот ва шаҳрак бо кумитаҳои иҷроияшон, балки аз тарафи аҳолии маҳаллӣ ба воситаи мақомоти онҳо ташкилдиханда – Ҷамоатҳо татбиқ карда мешавад.

Ҳокимияти мазкур хусусияти ҳокимияти оммавии худташкилдихандаро ба даст меорад, ки функсияҳои идоракуниро ба амал мебарорад, ки он аз ҷониби ҳокимияти марказӣ эътироф ва мунтазам ба тариқи ҳуқуқӣ мустаҳкам карда мешавад. Дар сатҳи мунитсипалӣ низоми идоракунии мувофиқан бевосита бо объекти

идоракуний, ки барои аҳолии маҳаллӣ умумист, алоқаманд аст.

Вобаста ба ин дар худидоракунии маҳаллӣ истифодаи принципи парламенти алоҳида гардонидани идоракуний аз ҳуқуққодхуний ва иҷрокуний қариб ҷои нест. Бинобар ин дар қонунгузори мамлакатҳои инкишофёфта муниципалитетҳо ҳамчун корпоратсияи ҳуқуқӣ оммавӣ ва хусусӣ, яъне муассисаҳое, ки инчунин дорои ҳуқуқӣ муассисаи оммавӣ (субъекти муносибатҳои маъмурий – ҳуқуқӣ) ва ҳуқуқҳои шахсони юридикӣ (ШМА, Британияи Кабир ва ғ.ғ.) мебошанд, мустақкам карда шудаанд. Дар чунин қобилияти худидоракунии ташкилотҳои мунитсипалӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад – Ҷамоатҳо, табиати ҳуқуқии он ҳамчун ташкилоти ҳокимияти оммавӣ дар маҳалҳо ифода мегардад.

Самаранокии худидоракунии маҳаллӣ бояд ба воситаи фароҳам овардани мустақилияти васеъ нисбати онҳо таъмин карда шавад. Барои ба даст даровардани ин мақсад мо чунин пешниҳод менамоем: раисони ҷамоатҳо на аз тарафи Раиси шаҳр ё ноҳия, балки ҳисоби намоёндагони маҷлиси ҷамоатҳо, ки аз тарафи ҳуди аҳолии деҳот интихоб гардидаанд, пешниҳод шаванд. Дар ин мавридҳо ҳисси ҷавобгарии раиси ҷамоат нисбати вазифаи ба зиммааш гузошташуда дар назди аҳолии яқинд маротиба зиёд шуданаш мумкин буд;

- ҷамоатҳо аз рӯи зарурат розигии Маҷлиси депутатҳои халқӣ ё раиси шаҳру ноҳияро интизор нашуда даъват карда шаванд;
- ба раисони ҷамоатҳо барои мустақилона ихтиёрдорӣ намудан бо воситаҳое, ки дар суратҳисоби бонки мавҷуд аст, имконият дода шавад;
- чунин тартиботро ҷорӣ намудан лозим аст, ки мувофиқи он Ҷамоатҳо дар амал принципи конституционии мустақилиятро татбиқ намуда тавонанд. Ҳар яке аз онҳо дар доираи ваколатҳои ӯшон ҳангоми нишон додани ташаббускорӣ ва интиҳоби қарор худро озод ҳис кунанд.

Саволҳои санҷиши барои тафтиши азхудкунӣ

1. Мафҳум ва матлаби ҳуқуқи мунитсипалӣ.
2. Меъёрҳои мунитсипалӣ – ҳуқуқӣ, хусусиятҳо ва таснифи онҳо.
3. Институтҳои мунитсипалӣ – ҳуқуқӣ.
4. Сарчашмаҳои ҳуқуқи мунитсипалӣ.
5. Ҳуқуқи мунитсипалӣ дар низоми соҳаҳои ҳуқуқ.
6. Назарияҳои худидоракунии маҳаллӣ.
7. Таҷрибаи хориҷии худидоракунии маҳаллӣ.
8. Ҳуқуқи шаҳрвандон барои ба амал баровардани худидоракунии маҳаллӣ.
9. Принципҳои худидоракунии маҳаллӣ.
10. Вазифа ва функсияҳои худидоракунии маҳаллӣ.
11. Ассотсиатсия ва иттифокҳои ташкилотҳои мунитсипалӣ.
12. Худидоракунии маҳаллӣ ва ҳокимияти давлатӣ: асосҳои конституционӣ – ҳуқуқии фаъолияти яққоя. Ваколатҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи худидоракунии маҳаллӣ.
13. Масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта.
14. Дастгирии давлатии худидоракунии маҳаллӣ.
15. Мафҳум ва қисмҳои ҷузъии асосҳои худидоракунии маҳаллӣ.
16. Асосҳои конституционӣ – ҳуқуқии худидоракунии маҳаллӣ.
17. Асосҳои ҳудудии худидоракунии маҳаллӣ.
18. Асоси иқтисодии худидоракунии маҳаллӣ.
19. Моликияти мунитсипалӣ.
20. Муносибати мақомоти худидоракунии маҳаллӣ бо корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо.
21. Буҷети маҳаллӣ.
22. Шаклҳои худидоракунии маҳаллӣ: мафҳум ва мустақкамкунӣ дар қонунгузорӣ.
23. Шаклҳои бевоситаи худидоракунии маҳаллӣ: тавсифи умумӣ.
24. Интиҳоботи мунитсипалӣ: мафҳум ва батанзимдарории ҳуқуқӣ.

25. Ҷамъомади шахрвандон.
26. Худидоракунии ҷамъиятии маҳаллӣ.
27. Шаклҳои намояндагии худидоракунии маҳаллӣ: тавсифи умумӣ.
28. Мақомоти намояндагии худидоракунии маҳаллӣ: тартиби интиҳобот, масъалаҳои муҳокимашаванда, шаклҳои фаъолият.
29. Мақоми шахси мансабдори интиҳобшудаи мақомоти худидоракунии маҳаллӣ.
30. Сардори ташкилоти мунитсипалӣ: тартиби интиҳоб ва ваколатҳои вай.
31. Маъмурияти ташкилоти мунитсипалӣ.
32. Матлаби фаъолият ва ваколатҳои мақомоти худидоракунии маҳаллӣ: мафҳум, батанзимдарории ҳуқуқӣ.
33. Ваколатҳои мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар соҳаи молиявӣ – иқтисодӣ.
34. Ваколатҳои мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар соҳаи инкишофи иҷтимоӣ.
35. Ваколатҳои мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар соҳаи истифодаи замин ва захираҳои дигари табиӣ.
36. Ваколатҳои мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар соҳаи сохтмон, нақлиёт, ҳоҷагии манзил ва хизматрасонии савдо.
37. Фаъолияти мақомоти худидоракунии маҳаллӣ оиди муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ.
38. Кафолатҳои худидоракунии маҳаллӣ.
39. Ҷавобгарии мақомот ва шахсони мансабдори худидоракунии маҳаллӣ.

ТАФСИРА

(Мазмуни мухтасари истилоҳоту мафҳумҳои
истифодашуда)

Андоз ва пардохтҳои маҳаллӣ — андоз ва пардохтҳои мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ мустақилона муқарраркунанда. **Андоз** ин маблағи пулии ба тариқи ҳатмӣ, инфиродӣ, бемузд аз ташкилот ва шахсони ҷисмонӣ бо мақсади таъмини молиявии фаъолияти давлат ва ё ташкилотҳои мунитсипалӣ рӯёнидашаванда мебошад. **Пардохт** ин маблағи пулии ба тариқи ҳатмӣ аз ташкилот ва шахсони ҷисмонӣ рӯёнидашаванда мебошад, ки додани он яке аз шартҳои ба манфиати супорандагони пардохт иҷро кардани амалиётҳои назарраси ҳуқуқӣ, аз он ҷумла пешниҳоди ҳуқуқҳои муайян ва додани иҷозат (литсензия) аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, дигар мақомотҳои салоҳиятнок ва шахсони мансабдор мебошад.

Асосҳои худидоракунии маҳаллӣ — мустақил будани фаъолияти аҳолиро оиди идоракунии қорҳои маҳаллӣ, аз мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ тобеъ набудан ва даҳлат накардани онҳо ба фаъолиятшон, бунёди шароит барои самаранок ҳал намудани масъалаҳои ба дараҷаи маҳаллӣ пайдошавандаро таъмин менамояд.

Ба мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ додани баъзе салоҳиятҳои ҳокимияти давлатӣ — дар ду шакл сурат гирифташан мумкин аст:

Барҳамдодани ташкилоти мунитсипалӣ — 1) муттаҳидгардидани ду ва зиёда аз он ташкилотҳои мунитсипалӣ ба як наваш; 2) ҷудо кардани ташкилоти мунитсипалӣ ба ду ва зиёда аз он ташкилоти нав; 3) ҳамроҳ кардани маҳалҳои аҳолинишини нав ба ташкилоти мунитсипалӣ ва минбаъд дар асоси онҳо бунёд кардани ташкилоти нави мунитсипалӣ; 4) дохил шудани заминаҳои як ташкилоти мунитсипалӣ ба ҳайати дигараш; 5)

фаъолияташро қатъ кардани ҷомеаи маҳаллӣ, ки дар асоси он ташкилоти мунитсипалӣ бунёд шуда буд; б)гум кардани қобилияти мустақилона фаъолият кардани ҷомеаи маҳаллие, ки дар асоси он ташкилоти мунитсипалӣ бунёд шуда буд.

Бунёди ташкилотҳои мунитсипалӣ - 1) муттаҳидгардонидани ду ва зиёда аз он ташкилотҳои мунитсипалӣ; 2) ҷудо кардани ташкилотҳои мунитсипалӣ бо ду ва зиёда аз он; 3) ҷудо кардани як ташкилоти мунитсипалӣ аз ҳайати дигараш; 4) ҷудо кардани маҳал аз ҳудуди ду ва зиёда аз он ташкилоти мунитсипалӣ бо мақсади муттаҳидгардонидани онҳо ба як ташкилоти нави мунитсипалӣ; 5) мақоми ташкилотҳои мунитсипалиро ба маҳалҳои аҳолинишини нав пайдошуда ва маҳалҳои ҳамроҳшуда додан.

Ваколати мақомот ё шахси мансабдор - мазмун ва ҳаҷми салоҳиятҳои ҳокимиятӣ, ки мақомоти ҳокимият ва шахси мансабдор дорад ва бо ҳуҷҷати ҳуқуқии дахлдор мустаҳкам карда шудааст. Ваколати мақомот ё шахси мансабдор аз ду қисми ҷузъӣ ибора аст: матлаби фаъолият (доираи масъалаҳои муҳокимашаванда) ва салоҳият (ҳаҷми ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо).

1. гузаронидани салоҳият тарзи танзими ваколатҳои мақомоти худидоракунии маҳаллӣ мебошад, ки мувофиқи он ягон салоҳияти мақомоти давлатӣ аз ваколати вай баровардашуда ба ваколати мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дохил карда мешавад.
2. Ваколатдор кардан чунин сурат мегирад, ки мақомоти давлатӣ ҳуқуқи худашро аз рӯи ягон масъала ба салоҳияти мақомоти худидоракунии маҳаллӣ як бор, ба мӯҳлати номуайян ё бемӯҳлат медиҳад.

Даромадҳои худӣ - рӯёнишҳои андозӣ ва пардохтӣ, ки ба ҳисоби бучети маҳаллӣ пурра ё қисман, доимӣ бо қонунгузори миллӣ мустаҳкам кардашудааст, ҳамчунон мақомотҳои намоёндагии худидоракунии маҳаллӣ

мувофиқи қонунгузории мамлакат қорӣ карда ва ба бӯҷети маҳаллӣ равонакунанда.

Депутат – шахсе, ки аз қониби интиҳобкунандагони округи (ҳавзаи) интиҳоботии дахлдор ба мақомоти намояндагии худидоракунии маҳаллӣ дар асоси ҳуқуқи интиҳоботии умумӣ, баробар, бевосита дар асоси овоздиҳии махфӣ интиҳоб гардида, барои намояндагӣ кардани манфиатҳои аҳолии ваколатдор гардонида шудааст.

Дигаргун кардани ташкилоти мунитсипалӣ - 1) тағйир додани сарҳади байни маҳалҳои муайяни мунитсипалӣ; 2) аз ташкилоти мунитсипалии дигаргуншаванда ҷудо кардани ташкилоти нави мунитсипалӣ; 3) ҷудо кардани як ва зиёда аз он ташкилотҳои дохилишаҳрии мунитсипалӣ дар ҳайати шаҳр; 4) дохил кардан ба ҳайати шаҳр маҳалли аҳолинишин бо ҳуқуқи ташкилоти дохилишаҳрии мунитсипалӣ.

Ҷамоат – мақомоти худидоракунӣ, ки солҳои охир дар шабоҳат бо собиқ шӯроҳои шаҳрак ва деҳот ташкил ёфта худидоракунии маҳаллиро дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот ба амал мебарорад.

Кафолатҳои худидоракунии маҳаллӣ – маҷмӯи воситаҳои усулӣ, ки татбиқи ҳуқуқ ва худидоракунии маҳаллӣ, ҳимояи онро таъмин менамоянд. Низомии кафолатҳои ҳуқуқи худидоракунӣ маҳаллӣ ҳамчун маҷмӯи кафолатҳои умумӣ ва юридикӣ баромад менамояд. Онҳоро дар навбати худ ба кафолатҳои мустақилияти ташкилӣ ва кафолатҳои мустақилияти молиявӣ – иқтисодӣ ҷудо намудан мумкин аст.

Маҷлис (ҷамъомади) шаҳрвандон – 1) шакли татбиқи рӯйроғи ифодаи иродаи шаҳрвандон, ки ба воситаи онҳо истиқоматкунандагони маҳалҳои аҳолинишини шаҳрии мақоми ташкилотҳои мунитсипалӣ дошта, ҳамчунон шаҳрвандон дар қои истиқомати худ дар қисми ҳудуди ташкилоти мунитсипалӣ (деҳа, шаҳрак, микроноҳия,

маҳалла, кӯча, хонаи бисёрхучра ва дигар маҳалҳо) дар ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта иштирок мекунанд; 2) фаъолияти якҷояи шаҳрвандони маҳалли аҳолинишин, қисми маҳалли аҳолинишин оиди муҳокима ва ҳалли бевоситаи масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта.

Маҷлис – ҷамъомад. Мақомоти намояндагии ҳокимият дар дараҷаи ноҳия, шаҳр, вилоятҳо.

Маҷлиси Миллӣ – Палатаи болоии Парламент, ки камаш 2 маротиба дар як сол даъват карда мешавад.

Маҷлиси намояндагон – Палатаи поёнии Парламент, ки доимоамалкунанда ва касбӣ мебошад.

Масъалаҳои аҳамияти маҳаллидошта – масъалаҳои таъминоти бевоситаи ҳаёт ва фаъолияти аҳолии ташкилоти мунитсипалӣ, ки он аз тарафи оинномаи ташкилоти мунитсипалӣ мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳо муқаррар гардидаст.

Масъулияти ҳуқуқӣ – муносибати давлат дар шахсияти мақомотҳои дахлдор ва шахсони мансабдори онҳо ба ҳуқуқвайронкунӣ ва ӯҳдадорӣ ҳуқуқвайронкунанда оиди ба худ қабул кардани оқибатҳои ноговор. Бояд масъулияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллиро дар назди давлат, шахсони ҳуқуқию ҷисмонӣ, аҳолиро аз масъулияти шахсони мансабдори интихобӣ ва таъиншудаи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ фарқ кунем.

Матлаби ҳуқуқи мунитсипалӣ - муносибатҳои якхелаи дар раванди татбиқи ҳуқуқи аҳоли ба худидоракунии маҳаллӣ ё истифодаи шаклҳои демократияи бевосита пайдошаванда: ташаккули мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, ҷудо намудани ваколатҳо байни мақомотҳои намояндагӣ ва иҷроияи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, фаъолияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ оиди идоракунии моликияти мунитсипалӣ, ташаккул ва иҷрои буҷети маҳаллӣ, муқаррар намудан ва рӯёнидани

андозу пардохтҳои маҳаллӣ. Ҳамчунон муносибатҳо дар соҳаҳои идоракунии ва фаъолияти назоратӣ; оиди ӯҳдадорихҳои ҳамдигарии мақомотҳои мунитсипалӣ ва мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ; муносибатҳои шартномавӣ аз рӯи ӯҳдадорихҳои ҳамдигарии мақомотҳои мунитсипалӣ.

Мақомотҳои намоёндагии худидоракунии маҳаллӣ – мақомоти интихобии худидоракунии маҳаллӣ, ки ҳуқуқи ба манфиати аҳолии баромад кардан ва аз номи вай қарорҳои дар ҳудуди ташкилоти мунитсипалӣ амалкунанда, баровардан дорад.

Мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ - 1) мақомотҳои интихобии барои ҳалли маъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ваколатнок ва ба низоми мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дохилнашаванда; 2) мақомотҳои ҷомеаи маҳаллии худидорашаванда, ки онҳо ташкилкунанда мебошанд ва дар назди онҳо барои бояду шояд ба амал баровардани ваколатҳо масъулият доранд; 3) тарзи ғайримарказонидани идоракунии, ташкил ва ба амал баровардани ҳокимият дар маҳалҳо, ки мустақилона ҳал намудани масъалаҳои ҳаёти маҳаллиро аз ҷониби шахрвандон, аз ҷиҳати ташкилӣ алоҳида будани идоракунии қорҳои маҳаллиро дар низоми идоракунии ҷамъият ва давлат таъмин менамояд.

Маҳалла - гурӯҳи ҷомеа, ки одамони дар як маҳалл истиқоматкунандаро муттаҳид мекунад. Маҳалла-воҳиди маъмурий-ҳудудӣ мебошад, ки 40-50 ва зиёда ҳавлиҳои дар хатти як кӯча ҷойгиршударо дар назар дорад. Қорҳои маҳалларо амин роҳбарӣ мекунад, ки аз ҳисоби шахсони аз ҳама барӯманд интихоб карда мешаванд. Вай ҳамаи масъалаҳои баҳсноки истиқоматкунандагони маҳалларо ҳал мекунад, гузаронидани ҳамагуна чорабиниҳо ва ҳашарро ташкил мекунад.

Мурочиат – шакли бевоситаи иштироки аҳолии дар худидоракунии маҳаллӣ. Се намуни мурочиатро фарқ мекунанд - таклиф, ариза ва пиқоят. Таклиф - ин

мурочиати шахс ё гурӯҳи шахсон ба мақомоти дахлдори худидоракунии маҳаллӣ ё шахси мансабдори он оиди эрод ва хоҳиши беҳбудии кор. **Ариза** – мурочиати шахс ё гурӯҳи шахсон ба мақомоти дахлдори худидоракунии маҳаллӣ ё шахси мансабдори он оиди татбиқи ҳукуку манфиатҳои қонунии арзқунанда. **Шикоят** – ахбор оиди вайрон шудани ҳукуқ ё манфиатҳои қонунӣ ва хоҳиши аз нав дида баромадани масъала.

Низоми худидоракунии маҳаллӣ – маҷмӯаи шаклҳои рӯйроستی ифода кардани иродаи шаҳрвандон, мақомотҳои худидоракунии, худидоракунии ҷамъиятии маҳалло, дигар шаклҳои ташкилӣ- ҳукуқии худидоракунии маҳаллӣ, ки ба воситаи онҳо аҳолии ташкилоти мунитсипалӣ ҳокимияти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф ва қафолат додаро амалӣ мегардонад; манфиатҳои худ, анъанаҳои таърихӣ ва маҳаллиро ба назар гирифта масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаро ҳал мекунад.

Низоми ҳукуқи мунитсипалӣ – маҷмӯи институтҳои ҳукуқии меъёрҳои муносибатҳои ҷамъиятии якхела ба танзимдарорандаро муттаҳидқунанда. Қисмҳои умумӣ, махсус ва махсусгардонидашударо фарқ мекунад. Ба қисми умумӣ чунин институтҳои ҳукуқӣ ба монанди асосҳои ҳукуқӣ, маҳаллӣ, ташкилӣ, молиявӣ - иқтисодии худидоракунии маҳаллӣ, масъулияти мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ва шахсони мансабдори онҳо, қафолатҳои худидоракунии маҳаллӣ дохил мешаванд. Дар қорҷубаи қисми махсус чунин институтҳои ҳукуқӣ мунитсипалиро ба монанди ваколатҳои мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ оиди идоракунии хоҷагии мунитсипалӣ, соҳаи иҷтимоӣ - маданӣ, таъмини қонуният ва тартиботи ҳукуқиро фарқ кардан мумкин аст. Ба қисми махсусгардонидашуда институтҳои ҳукуқии меъёрҳои танзимқунандаи хусусиятҳои ташкилии аҳамияти маҳаллӣ доштаро муттаҳидқунанда дохил мешаванд.

Нишонаҳои худидоракунии маҳаллӣ – хусусияти ҷудонапазири худидоракунии маҳаллӣ, ки бе онҳо вай амал карда наметавонад. Қонунгузори қорӣ як қатор нишонаҳои ҳатмии худидоракунии маҳаллӣ – ҳудуд, аҳоли, мақомоти интиҳоботӣ, шаклҳои иштироки бевоситаи аҳоли дар худидоракунии маҳаллӣ, буҷети маҳаллӣ, андоз ва пардохтҳои маҳаллӣ, моликияти мунитсипалӣ, санадҳои меъёрии маҳаллиро фарқ кардааст.

Оинномаи ташкилоти мунитсипалӣ – санади асосии меъёрӣ – ҳуқуқии ташкилоти мунитсипалӣ. Оиннома гӯё конституцияи хурд дар ҳудуди ташкилоти мунитсипалӣ мебошад. Оинномаи ташкилоти мунитсипалӣ хусусияти зерин дорад: мавҷуд будани субъекти махсус, ки оинномаро муқаррар мекунад ва ё аз номи вай қабул карда мешавад; хусусияти таъсисӣ; хусусияти ҳаматарафа ва ҳамачониба доштани танзими ҳуқуқӣ; қувваи юридикӣ оӣ нисбати меъёрҳои мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ё ҷомеаи маҳаллӣ бевосита қабулкунанда; асос барои ҳуқуққочдунӣ минбаъда; тартиби махсуси қабул, дохил кардани тағйироту иловаҳо ба оиннома; яке аз воситаҳои ҳуқуқии таъминкунандаи татбиқи мустақилияти худидоракунии маҳаллӣ.

Райъпурсии маҳаллӣ – овоздиҳии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки доимо ё аксар вақт дар ҳудуди як ё якчанд ташкилотҳои мунитсипалӣ, аз рӯи масъалаҳои муҳими аҳамияти маҳаллӣ дошта.

Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ - ин амалиётҳои иродавӣ, амрӣ, яктарафаи бевосита аҳоли, мақомоти ҳокимият ё шахсони мансабдори он оиди иҷроӣ қонун, ки ба пайдоиш, дигаргунсозӣ, қатъшавии меъёрҳои ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ равона карда шудааст.

Сардори ташкилоти мунитсипалӣ - шахси мансабдори интиҳобие, ки фаъолият оиди ба амал баровардани худидоракунии маҳаллиро дар ҳудуди ташкилоти мунитсипалӣ сарварӣ менамояд.

Супориши иҷтимоии мунитсипалӣ – 1) механизми татбиқи барномаҳои иҷтимоӣ дар ташкилотҳои мунитсипалӣ бо роҳи гузаронидани озмунҳои лоиҳаҳо барои расонидани хизматҳои иҷтимоӣ; 2) супоришҳои мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ба ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ оиди хизматрасонии иҷтимоӣ ба истиқоматкунандагони шаҳр, ки барномаҳои иҷтимоии мунитсипалӣ пешбинӣ шудааст, аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ ё ҳазинаҳои ғайрибуҷети сармоягузори карда мешавад.

Ташкилоти мунитсипалӣ - маҳалли аҳолинишини шаҳри, деҳот, якҷанд ҳамин гуна маҳалҳои бо як ҳудуд муттаҳидгашта ё дигар маҳалли аҳолинишин, ки дар ҳудуди он худидоракунии маҳаллӣ ба амал бароварда мешавад, моликияти мунитсипалӣ, буҷети маҳаллӣ ва мақомотҳои интихобии худидоракунии маҳаллӣ мавҷуд аст.

Тақсимои функсияҳо – раванди ташкили идоракунии, ки аз он коркарди сохтори идоракунии низомии ташкилшаванда оғоз меёбад. Тақсимои функсияҳо ин гуруҳбандии функсияҳо аз рӯи ин ё он нишонаҳои якхела ва муқаррар кардани ба қадом зина (дараҷаи) низом дахлдор будани гуруҳҳои гуногуни функсияҳо мебошад.

Хартияи аврупоии худидоракунии маҳаллӣ - ҳуҷҷати байналхалқие, ки аз тарафи Шӯрои Аврупо дар Страсбург 15 октябри соли 1985 қабул гардида аз ҷониби Тоҷикистон ратификатсия карда шудааст.

Худидоракунии ҷамъиятии маҳалҳо – худташкили шаҳрвандон дар ҷои истиқомат дар қисми ҳудуди ташкилоти мунитсипалӣ (маҳалҳои ташкилоти мунитсипалӣ ҳисобнашаванда: микроноҳия, маҳалла, кӯча, ҳавлии хонаи бисёрхӯҷра ва ғ.х.) барои мустақилона ва дар зери масъулияти худ ба амал овардани ташаббусҳои худ дар масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бевосита ё бавоситаи мақомотҳои худидоракунии ҷамъиятии маҳалҳо. Мувофиқи оинномаи ташкилотҳои мунитсипалӣ ин

мақомотҳо метавонанд шахси ҳуқуқӣ бошанд. Тартиби ташкил ва ба амал баровардани худидоракунии ҷамъиятии маҳалҳо бо оинномаи ташкилотҳои мунитсипали мувофиқи қонун ва санадҳои меъёрий – ҳуқуқии мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ муқаррар карда мешавад.

Худидоракунии маҳаллӣ – 1) ҳуқуқи шахрвандон ва ҷомеаи маҳаллӣ оиди мустақилона бо корҳои маҳаллӣ машғул шудан; 2) фаъолияти шахрвандон оиди мустақилона ҳал намудани масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта; 3) шакли ҳокимияти халқӣ, яъне тарзи ба амал баровардани ҳокимияти ба халқ тааллуқдошта; 4) яке аз намудҳои идоракунии иҷтимоӣ; 5) яке аз асосҳои сохти конституционӣ, принсипи асоскунандаи ташкили ҳокимият, ки дар қатори принсипи тақсимои ҳокимият (ҷудо кардани ҳокимият дар як зина) низоми идоракуниро муқаррар мекунад (аз поён то боло).

Ҳуқуқи интиҳоботии шахрвандон – ҳуқуқи конституционии шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди интиҳоб кардан ва интиҳоб шудан ба мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, аз он ҷумла иштирок кардан дар пешбарии номзадҳо (муқаррар кардани рӯйхати номзадҳо) тарғиботи пешазинтиҳоботӣ, назорати гузаронидани интиҳобот, кори комиссияҳои интиҳоботӣ, муқаррар кардани натиҷаи овоздиҳӣ ва натиҷаи интиҳобот, дигар амалиётҳои интиҳоботӣ.

Шаклҳои иштироки бевоситаи аҳоли дар худидоракунии маҳаллӣ – 1) дар интиҳоботи маҳаллӣ (татбиқи ҳуқуқи интиҳоботии ҳам фаъол ва ҳам гайрифаъол); 2) дар райтпурсии маҳаллӣ, пурсиш, плебисцит; 3) дар мақомотҳои худидоракунии ҷамъиятии маҳаллӣ; 4) дар маҷлису ҷамъомадҳои шахрвандон; 5) дар чорабиниҳои оммавӣ – гирдиҳамой, намоишҳо ва ғ.х. иштирок кардан; 6) муроҷиати инфиродӣ ва гуруҳӣ ба мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ; 7) татбиқи ташаббуси ҳуқуқӣ; 8)

фаъолият дар мақомотҳои интихоботии худидоракунии маҳаллӣ; 9) иштирок дар ҷамъомадҳои оммавӣ, ҳузур доштан дар ҷаласаҳои кушоди мақомотҳои интихоботии худидоракунии маҳаллӣ; 10) ба амал баровардани хизмати мунитсипалӣ.

Шартномаҳои мунитсипалӣ – ҳуқуқӣ - созишномаҳои дутарафа ва бисёртарафа, ки муносибатҳои баамалбаровардани худидоракунии маҳаллу иҷро кардани салоҳиятҳои алоҳидаи ҳокимияти давлатиро ба танзим мебароранд.

Шахси мансабдори интихобии мақомоти худидоракунии маҳаллӣ – шахси мансабдоре, ки бевосита аз тарафи аҳолии мақомоти намоёндагии худидоракунии маҳаллӣ аз ҳайати он интихоб гардида, мутобиқи оинномаи ташкилоти мунитсипалӣ барои ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ваколатнок гардидааст.

Шикоят – ахбор оиди вайрон шудани ҳуқуқ ё манфиатҳои қонунӣ ва хоҳиши аз нав дида баромадани масъала.

Ғайримарказонидани ҳокимият – дода шудани ҳуқуқу вазифаҳо ва масъулият аз сатҳи болоӣ ба поёний.

Ҳавзаи интихоботӣ – маҳалле ки дар ҳудуди он мувофиқи қонунгузориҳои ҷорӣ ташкилшуда шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон депутатҳо ва шахсони мансабдори интихобиро интихоб мекунанд.

Ҳокимияти мунитсипалӣ – ин низоми муносибатҳо оиди ҳокимияти функсияҳои худидоракунии маҳаллиро татбиқкунанда, ки ба механизми маҷбуркунӣ асос ёфтааст. Ҳокимияти мунитсипалӣ яке аз намудҳои на фақат ҳокимияти иҷтимоӣ, балки оммавӣ ҳам мебошад, дар ҳудуди ташкилоти мунитсипалӣ амал мекунанд, аз номи ҷомеаи маҳаллӣ мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ дар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ татбиқ менамояд. Ҳокимияти мунитсипалӣ – шакли муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки дар он мувофиқи меъёрҳои ҷомеаи маҳаллӣ фаъолияти

як субъектҳо ба фаъолияти субъектҳои дигар таъсир мерасонад, дар доираи вазифаҳои ҳамчун сиёсати умумидавлатӣ ҳалшаванда таъбир ва ором мекунад.

Ҳукумат – мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо ё ҳукумати маҳаллии шаҳру ноҳияҳо.

Ҳуқуқи интиҳоботии фаъол – ҳуқуқи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб кардан ба мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ.

Ҳуқуқи интиҳоботии ғайрифаъол – ҳуқуқи интиҳоб шудани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ.

Ҳуқуқи мунитсипалӣ – 1) соҳаи комплекси ҳуқуқ, ки маҷмӯи меъёрҳои танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятии дар раванди ба амалбаровардани ҳуқуқи ба аҳоли таалуқдоштаи худидоракунии маҳаллӣ пайдошаванда мебошад; 2) соҳаи илми ҳуқуқшиносӣ, ки маҷмӯи донишҳо, ақидаҳо, назарияҳо дар бораи худидоракунии маҳаллӣ, шаклҳои ба амалбарории он, дар бораи таърихи инкишофи он ва ғ.х. мебошад; 3) фанни таълимӣ, ки дар муассисаҳои таълими олии мувофиқи стандартҳои таҳсилоти омӯхта мешавад.

АДАБИЁТ

Ба боби I

1. Абрамов В.Ф. Демократическая практика российского земства// Политические исследования. 1995. № 3. С.145-150.
2. Абрамов В.Ю. Российское земство: экономика, финансы и культура. М., 1996.
3. Анимица Е.Г. Тертышный А.Т. Местное самоуправление: история и современность. Екатеринбург, 1998.
4. Бугай Н.Ф., Мекулов Д.Х. Народы и власть: «социалистический эксперимент» (20-е годы). Майкоп, 1994.
5. Быстренко В.И. История государственного управления и самоуправления в России: учебное пособие. Новосибирск – М., 1997.
6. Герасименко Г. Истоки и уроки. Земства и советы// Актуальная политика: анализ и практика. 1993. № 2-6. С.52-56
7. Герасименко Г. Опыт земского самоуправления в России \ Проблемы теории и практики управления. 1995. № 5. С.123-127.
8. Гильченко Л. Из истории становления местного самоуправления в России // Государство и право. 1996. № 2. С.142-152.
9. Гильченко Л.В. Местное самоуправление: долгое возвращение. Становление местного самоуправления, в России. М., 1998.
10. Горнов В.А. Историография истории земства России. Рязань, 1997.
11. Городское самоуправление в России (XIX- начало XX в.) // Ваш выбор. 1995. № 3-4. С.56-64.
12. Государственное управление и самоуправление в России: Очерк истории /Отв. Ред. В.П. Семьянинов. М., 1995.
13. Диоран Э.В. Местные органы власти во Франции: =Les collectivites territoiifles en France М., 1996.

14. Ермеян В.В., Федоров Н.В. Местное самоуправления в России (XII- нач .XX) Учебное пособие. М., 1998.
15. Жукова Л.А. Проблемы взаимодействия властных структур и земского самоуправления в пореформенной России (1864-1918гг.) / Отв. ред. А.П. Зиновьев. М., 195.
16. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. / Отв. ред. В.И. Фадеев. М., 1996.
17. Земское самоуправление и пореформенной России (1864-1918 гг.): Док. И материалы: Учебное пособие / Отв. ред. А.П. Зиновьев; Сост: А.Г. Бесов, Л.А. Жукова. М., 1995
18. Институты самоуправления: Историко – правовое исследование / Отв .ред. Л.С. Мамут. М., 1995.
19. Кириллова Н. Российское земство: назад в будущее или вперед в прошлое // Человек и труд. 1997. № 2. С. 73-75.
20. Ковалева Т. Местное самоуправление: американский вариант // Народный депутат. 1991. № 8
21. Королева Н.Г. Земство на переломе (1905-1907гг.) / Отв.ред. С.В. Тютюкин. М., 1995.
22. Костомарова Н.И. Земские соборы: История моногр. и исслед. М, 1995.
23. Лабудин А.В. Развитие теории территориального самоуправления в СССР: 1917-1991 годы. СПб., 1996.
24. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993
25. Лаптева Л.Е. Региональное и местное управление в России (вторая половина XIX века). М., 1998.
26. Мельников В.П. Земское управление как проявление либеральной тенденции в политическом развитии России: опыт, исторические судьбы и уроки. М., 1993.
27. Местное самоуправление в России. История и современность: Материалы региональной научно-практической конфедерации / Сост. Б.Н. Ковалев. Новгород, 1997.
28. Местное самоуправление в России. Отечественный исторический опыт: Сборник документов (1861-1917гг) /Сост. Л.В. Гильченко и др. М., 1998.

29. Михайловский А.Г. Реформы городского самоуправления в России.
30. Моряков О.В. Система местного управления России при Николае I М., 1998.
31. Народова В.А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX – начале XX века. СПб., 1994.
32. Парадиз А. Исторический опыт местного самоуправления // Обозреватель. 1998. № 3. С. 23-29; № 4. С.24-29.
33. Писарькова Л. Демократия «на вырост»: Московское городское самоуправление за 300 лет// Открытая политика. 1997. № 9. С. 91-95.
34. Селиверстов Ю. И Советы, и Земские собрания //Российская Федерация. 1997. № 6. С. 31-32.
35. Степанский В. Земство в старой России: уроки местного самоуправления //Российский обозреватель. 1996. № 4. С. 96-100
36. Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ. М., 1980.
37. Фадеев В.И Муниципальное право России. М., 1994.
38. Чиркин В.Е. Современные модели местного самоуправления //Российский юридический журнал. 1995. № 3. С. 58-77.
39. Шутов А.К. Реформа земской избирательной системы в России 1890 г. М., 1997.

Ба боби II

40. Зайцев В.,Винокуров Ю. Проверки законности правовых актов органов местного самоуправления // Законность. 1993. №6. с. 14-20.
41. Гарантии прав местного самоуправления в Российской Федерации: Научно- аналитический обзор. М., 1994.
42. Говоренкова Т., Вобленко С. Самостоятельность – не бесконтрольность // Российская Федерация. 1996. № 12. С. 45-46.
43. Гриценко Е. Контроль, но не диктат. Проблема взаимоотношений государственной власти и местного

самоуправления на уровне субъекта Федерации // Ваш выбор. 1995. № 3/4. С. 21-22.

44. Гриценко Е.В. Самостоятельность – да. Но и подконтрольность // Российская Федерация. 1995. № 3. С.38-39.
45. Камышев Д., Жуков М. Власть изобрела средство от мэров: Конституционный суд подтвердил право субъектов Федерации отправлять в отставку избранных мэров // Коммерсантъ. 1997. № 39. С.56-57.
46. Краснов М.А. Публично- правовая ответственность представительных органов за нарушение закона: О правовой ответственности органов местного самоуправления // Государство и право. 1993. № 6. С. 46-56.
47. Кириллин А. Вплоть до обращения в суд...: О защите прав граждан на местное самоуправление // Российская Федерация. 1995. № 20. С. 51-52.
48. Судебная защита прав местного самоуправления в Российской Федерации: Сборник решений федеральных судов. М., 1997.
49. Фадеев В. Система гарантий местного самоуправления // Право и жизнь. 1995. № 5. С.184-217.

Ба боби III

50. Бабичев И. Правовой перекося: максимум полномочий у мэра, минимум - у представительного органа // Российская федерация сегодня. 1998. № 14. С. 8-9
51. Басев И. Ключи о власти в Больших Ключищах: Чем жива сегодня сельская глубинка // Российская Федерация сегодня. 1998. № 17. С. 26-27
52. Беляев А. Картина власти изменилась: В Москве избраны районные Собрания и главы управ // Российская Федерация сегодня. 1998. № 4. С. 41-42
53. Васильев. Как выбрать главу муниципального образования: Сравнительный анализ избирательного

- законодательства // Журнал российского права. 1997. № 12
с. 12 С. 13-25
54. Гильченко Л. Исполнительный аппарат исполнять не торопится ...// Российская Федерация. 1997. № 12 . 21-22.
55. Голуб Ю., Динес В., Коннычев Д. Формирование представительных органов местного самоуправления в Саратовской области. // Власть. 1997. № 8. С. 33-37
56. Гуца В. Что может станичная власть // Российская Федерация сегодня. 1997. № 2 с. 39-40
57. Доклад Центральной избирательной комиссии Российской Федерации об итогах выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. М., 1997.
58. Дорожкин Ю.Н. Реформа местной власти // Социологические исследования. 1997. № 8. С. 9-20
59. Иванова В.Н. Местное самоуправление в Российской Федерации: опросы методологии и организации // Гуманитарные науки. 1997. № 2 С. 3-7
60. Иванченко А. Выборы закончилась, – выборы продолжаются. О ходе избирательной компании в местные органы власти Российской Федерации // Россия. 1997. № 8. с. 9-10.
61. Игнатюк Н. Система органов местного самоуправления // Журнал российского права. 1998. № 6. С. 17-22.
62. Игнатюк Н. Соотношение органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления // Журнал российского права. 1998. № 1. С. 57-65.
63. Калининченко Л.А. Организация муниципальной службы. Саратов, 1998.
64. Когут А.Е. Система местного самоуправления: Основы разработки и применения в городах России. СПб., 1995.
65. Козлов Ю.З. Исполнительная власть: муниципальный уровень // Вестник МГУ. Серия «Право». 1993. № 2. С. 14-22.
66. Куколев И. Выборы в городке М. В российской глубинке появляется хозяин. // Власть. 1997. № 8. С. 27-32.

67. Митрохин С. Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления: Краткий комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» // Журнал российского права. 1997. № 10. С. 65-76.
68. Пимашков П. Самоуправляющаяся система. Красноярск реализует собственную концепцию городского управления // Россия. 1998. № 5. С. 40-45.
69. Пискотин М. Выборы, замыкающие реформу власти // Российская Федерация. 1996. № 20. С. 7-9.
70. Правительство- город- люди: Межрегиональная конференция «Финансово- экономическая основа функционирования городов» . Москва, 3-6 апреля 1995 года. М., 1995.
71. Представительные и исполнительные органы власти в системе местного самоуправления Российской Федерации: Научно- аналитический обзор. М., 1994.
72. Скляр И. П. Проблемы формирования органов местного самоуправления // Россия и современный мир. 1998. № 3. С. 32-35.
73. Талонов А.В. Самоуправление – это многообразие уровней представительской власти // Жилищное и коммунальное хозяйство. 1996. № 12. С. 11-12.
74. Территориальное общественное самоуправление: опыт деятельности. М, 1999.
75. Чиркин В. Организационные формы местного самоуправления: Россия и зарубежный опыт // Журнал российского права. 1997. № 8. С-96-104.
76. Шургина Е.С. Организационные основы местного самоуправления. Новосибирск, 1997.

Самад Шарифбоевич Болтуев

ҲУҚУҚИ МУНИТСИПАЛӢ

Муҳаррирони техники: Аҳмадов Ш.Н., Наҷимова М.А.,
Воҳидов Ш.М.

Ба чоп супорида шуд 15.10.04. Ба чоп имзо шуд 20.10.04.
Формати 60x84 – Чопи офсети. Ҷузъи чопи 5.0 . Теъдод 500.



2495/1922
123 34567

БОЛТУЕВ САМАД ШАРИФБОВИЧ 29 май соли 1957 дар шаҳри Хуҷанд дар оилаи коргар таваллуд шудааст. Аз соли 1980 баъди хатми факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳозира Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон) дар шаҳри Душанбе ассистент, муаллими калон, дотсенти кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурории ҳамин донишгоҳ шуда кор кард.

Аз соли 1995 вай дотсент, 1996 то имрӯз мудири кафедраи ҳуқуқи граждани, соҳибкорӣ ва байналхалқии факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд. Дар ин давра вай дар як вақт муовини декан (1996 - 2000), декани факултаи ҳуқуқшиносия (2002-2004) буд.

Болтуев С.Ш. номзади илмҳои ҳуқуқшиносия, дотсент, профессор, аълоии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Вай муаллифи зиёда аз сад корҳои илмӣ ва таълимӣ - методӣ, аз он ҷумла рисолаҳои илмӣ "Мафҳум ва моҳияти мурофиаи граждани" (2001), "Баъзе чораҳои баланд бардоштани самаранокии муҳокимаи судӣ дар раванди муқаррар кардани ҳақиқат аз рӯи парвандаҳои граждани" (ба забони русӣ) (2002) ва китоби дарсии "Асосҳои ҳуқуқи граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон" (дар ҳаммуаллифӣ-2000).

Аз соли 1999 Болтуев С.Ш. дар Маркази тайёркунии корунони мунитсипалӣ фаъолият дорад.